

Астана қ.,

«30» маусым 2026 жыл

Бұдан кейін «Лизинг беруші» деп аталатын «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес компаниясы «BCC Leasing» акционерлік қоғамы атынан 29.04.2026ж. №Л/02-Н сенімхаттың негізінде іс-әрекет ететін Жобаларды қаржыландыру және дамыту дирекциясының басшысы Истелиева Асель Бактыбековна, және

бұдан кейін «Лизинг алушы» деп аталатын "Qazaq dental clinic" жауапкершілігі шектеулі серіктестік, БСН 240740018363, атынан Жарғы негізінде іс-әрекет ететін Директоры Жусупова Меруерт Ерсиновна, төмендегі мәселелер жөнінде осы Қаржылық лизинг Шартты (бұдан кейін – Шарт) жасасты:

Шартта қолданылатын терминдер:

Банк – «Банк ЦентрКредит» АҚ;

Дефолт – Лизинг алушының, соның ішінде Лизинг алушыға байланысты болмайтын себептермен міндеттемелерін кез келген бұзуы жағдайы (Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті дәрежеде орындамауы); Лизинг шарты ұсынылған күні «Банк ЦентрКредит» АҚ пен «Center Leasing» АҚ алдындағы міндеттемелер сомасының 10% (он пайызынан) асатын Лизинг алушыға қатысты жалпы талап-арыз сомасымен Лизинг алушы тартылған сот процестері және/немесе Лизинг алушының мүлкіне, соның ішінде банктік шоттарындағы ақшасына тыйым салынған немесе оған өндіріп алу қолданылған жағдайлар (немесе орын алуына нақты қауіп болған); және/немесе Лизинг берушінің негізделген пікірі бойынша Лизинг алушыға айтылған мөлшерден асатын материалдар залал келтіруі мүмкін өзге жағдайлар не оқиғалар.

Сатып алу-сату шарты – Лизинг беруші, Лизинг алушы және Сатушы арасында жасалатын 30.06.2026ж. №627/ВЛ/30-06 Шарт;

Кепіл шарты – оған сәйкес кредитор (кепіл ұстаушы) борышкер кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені орындамаған жағдайда кепілге берілген мүліктің құнынан осы мүлік тиесілі тұлғаның (кепіл берушінің) басқа кредиторлары алдында басымдықпен қанағаттандырылуға құқылы.

КАСКО – Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ерікті мүліктік сақтандыру түрі (лизинг нысаны);

г.Астана

«30» июня 2026 года

Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» **Акционерное общество «BCC Leasing»** в лице Руководителя Дирекции финансирования и развития проектов Истелиевой Асель Бактыбековны, действующей на основании Доверенности №Л/02-Н от 29.04.2026г., далее именуемое «Лизингодатель» и,

Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq dental clinic", БИН 240740018363, в лице Директора Жусуповой Меруерт Ерсиновны, действующей на основании Устава, далее именуемое «Лизингополучатель», заключили настоящий Договор финансового лизинга (далее Договор) о нижеследующем:

Термины, используемые в Договоре:

Банк – АО «Банк Центр Кредит»;

Дефолт – любой случай нарушения Лизингополучателем обязательств (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору), в том числе по причинам, не зависящим от Лизингополучателя; судебные процессы, в которые вовлечен Лизингополучатель с общей суммой иска к Лизингополучателю, превышающей 10% (десять процентов) от суммы обязательств перед АО «BCC Leasing» на дату представления договора лизинга, и/или случаи, когда на имущество Лизингополучателя, в том числе деньги, находящиеся на его банковских счетах, наложен арест или обращено взыскание (или существует реальная угроза этого); и/или иные обстоятельства или события, которые по обоснованному мнению Лизингодателя, возможно нанесут материальный ущерб Лизингополучателю, превышающий оговоренный выше размер.

Договор купли-продажи – Договор №627/ВЛ/30-06 от 30.06.2026г., заключаемый между Лизингодателем, Лизингополучателем и Продавцом.

Договор залога – договор, согласно которому кредитор (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодатель).

КАСКО – вид добровольного имущественного страхования (предмета лизинга) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;



кпн – корпоративный подоходный налог. При этом КПН на вознаграждение рассчитывается на разницу между полученной суммой вознаграждения от Лизингополучателя и оплаченной суммой вознаграждения Лизингодателем перед Банком.

Кросс-дефолт – осы Қаржы лизингі шарты бойынша Лизинг алушының Лизинг беруші алдындағы міндеттемелерінің бірінің орындалмауы немесе тиісті дәрежеде орындалмауы, соның ішінде Лизинг алушының Лизинг берушіге Лизинг затын қарауға рұқсат бермеуі.

Ірі мәміле – Лизинг алушы жасаған мәміле және/немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы, оның нәтижесінде баланс валютасының жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомаға мүлік сатып алынады немесе иелігінен шығарылады

АЕК - тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жыл сайын белгіленетін айлық есептік көрсеткіш.

Лизинг беруші – «BCC Leasing» АҚ – тартылған және (немесе) меншікті ақша есебінен лизинг нысанын меншігіне сатып алатын және оны лизинг алушыға Шарт талаптарымен беретін лизингтік мәмілеге қатысушы.

Бір лизингтік мәміле аясында Лизинг берушінің бір мезгілде оның басқа қатысушысы ретінде әрекет етуге құқығы жоқ;

Лизинг алушы – Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер, Шарт талаптарымен лизинг нысанын қабылдайтын лизинг мәмілесіне қатысушы;

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) - Шарттың және/немесе Шартқа жасалған Өтініштің талаптарын Лизинг алушы орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған кезде төленетін, орындалмаған не тиісінше орындалмаған міндеттеменің сомасына тұрақты ақшалай сомада немесе пайызбен есептелетін, Шартта белгіленген ақша сомасы.

ҚҚС – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қосылған құн салығы.

Қамсыздандыру – мүлікті кепілге беру, кепілдіктер, кепілдемелер беру, Лизинг алушының Лизинг беруші алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етудің ҚР заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілдері.

Лизинг нысанасы – тұрғын емес үй-жай,

мекенжайы: Астана қ., Нұра ауд., Қазыбек Би көш., 41 ү., 1 т.е.бөл., (МТК1202500016856186) Шарттың № 1 қосымшасында көрсетілген, Лизинг беруші Лизинг алушыға осы Шарттың негізінде, соңғысының кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруы үшін қаржы лизингіне беретін мүлік (500 ш.м.-ге дейінгі коммерциялық жылжымайтын мүлік - қоса салынған және қоса салынған жайлар, жеке тұрған ғимараттар, тұрғын

кпн – корпоративный подоходный налог.

При этом КПН на вознаграждение рассчитывается на разницу между полученной суммой вознаграждения от Лизингополучателя и оплаченной суммой вознаграждения Лизингодателем перед Банком.

Кросс-дефолт - неисполнение или ненадлежащее исполнение одного из обязательств Лизингополучателя перед Лизингодателем по настоящему Договору финансового лизинга, в т.ч. не предоставление Лизингополучателем доступа к осмотру Лизингодателем Предмета лизинга.

Крупная сделка- совершение Лизингополучателем сделки и/или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от валюты баланса

МРП - месячный расчетный показатель, устанавливаемый ежегодно в соответствии с законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.

Лизингодатель – Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» Акционерное общество «BCC Leasing» - участник лизинговой сделки, который за счет привлеченных и (или) собственных денег приобретает в собственность предмет лизинга и передает его лизингополучателю на условиях Договора. В рамках одной лизинговой сделки Лизингодатель не вправе одновременно выступать в качестве другого ее участника;

Лизингополучатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющийся резидентом Республики Казахстан, участник лизинговой сделки, который принимает предмет лизинга на условиях присоединения к Договору;

Неустойка (штраф, пеня) – установленная Договором денежная сумма, начисляемая в твердой денежной сумме или в процентах к сумме неисполненного либо ненадлежащего исполненного обязательства, выплачиваемая при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем условий Договора.

НДС – налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Обеспечение – залог имущества, предоставление гарантий, поручительств, иные не запрещенные законодательством РК способы обеспечения исполнения обязательства Лизингополучателя перед Лизингодателем.

Предмет лизинга - нежилое помещение, адрес расположения: г. Астана, р-н Нұра, ул. Қазыбек би, д. 41, н.п. 1, (РКА1202500016856186), указанное в Приложении №1 к Договору, передаваемое Лизингодателем в финансовый лизинг Лизингополучателю на основании настоящего Договора, для осуществления последним предпринимательской деятельности.



жылжымайтын мүлік (пәтерлер) (тек 1 қабат)

Сатушы - «ULYTAU Group kz» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Сақтандыру компаниясы - сақтандыру ұйымы (сақтандырушы) - Лизинг алушы Лизинг нысанасына сақтандыру шартын жасасатын уәкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде сақтандыру шарттарын жасасу және орындау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға.

Лизинг мерзімі – лизинг нысаны Шартқа сәйкес лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға берілетін мерзім. Бұл ретте лизинг берушінің лизинг нысанасына меншік құқығы сақталған кезде Шартты мерзімінен бұрын бұзу лизинг мерзімін өзгертуге әкеп соқпайды;

Сыйақының тіркелген мөлшерлемесі - Шартта көзделген жағдайларда не Тараптардың келісімі бойынша Лизинг беруші біржақты тәртіппен өзгертуі мүмкін не Тараптардың келісімі бойынша Сыйақының өзгермелі мөлшерлемесіне ауыстырылуы мүмкін Шарт жасасу сәтінде Тараптардың келісімімен белгіленген Сыйақы мөлшерлемесі.

Қаржы лизингі (бұдан кейін - лизинг) - Лизинг беруші Сатушыдан меншікке сатып алынған және Шартта келісілген Лизинг нысанасын Лизинг алушыға белгілі бір ақыға және белгілі бір шарттармен кәсіпкерлік мақсаттар үшін кемінде үш жыл мерзімге уақытша иеленуге және пайдалануға беруге міндеттенетін инвестициялық қызмет түрі.

Шартта пайдаланылатын өзге де терминдер мен анықтамалар ҚР Заңында, ҚР өзге де нормативтік-құқықтық актілерінде айқындалған.

1. Шарттың мәні және сыйақы талаптары

1.1. Лизинг беруші лизинг нысанын кейін Лизинг алушыға уақытша иелену және кәсіпкерлік мақсатта пайдалану үшін Шарт қолданыста болатын мерзімге беру мақсатында Сатушыдан сатып алуға міндеттенеді. Лизингтің мақсаты – кейін Лизинг алушының меншігіне беру талабымен Лизинг нысанын Лизинг алушыға уақытша иелену және пайдалану үшін беру.

1.2. Лизинг затының құны ҚҚС-ны есепке алғанда 81 226 184,00 (Сексен бір миллион екі жүз жиырма алты мың жүз сексен төрт) теңгені құрайды. Лизинг затының құнына Лизинг затын сатып алу, жеткізу, жолда сақтандыру (егер Сатып алу-сату шартында өзгеше көзделмесе) бойынша шығыстар, кедендік баждар, алымдар, Лизинг берушінің басқа да шығыстары мен шығындары кіреді.

1.3. Сыйақы төлеу Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг нысаны үшін айдағы нақты күндер санына қарай негізгі борыш бойынша нақты қалдық сомасының жылдық 22,95% (Жиырма екі бүтін жүзден тоқсан бес пайызы) мөлшерінде Сатушыға төлем жасалған күні жүргізіледі, бұл кезде жылдағы күндер саны болып 365 күн қабылданады. Осы тармақта көрсетілген сыйақы мөлшерлемесі осы Шартқа қол қойған сәттен бастап бекітілген болып есептеледі.

1.4. Лизинг алушы 30 күнтізбелі күн ішінде есептелген сыйақы сомасын

Продавец - Товарищество с ограниченной ответственностью «ULYTAU Group kz»

Страховая компания - страховая организация (страховщик) - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров страхования на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа, с которым Лизингополучатель заключает Договор страхования на предмет лизинга.

Срок лизинга - срок, на который предмет лизинга предоставляется Лизингополучателю во временное владение и пользование в соответствии с Договором. При этом досрочное расторжение Договора при сохранении права собственности на предмет лизинга за Лизингодателем не влечет за собой изменения срока лизинга;

Фиксированная ставка Вознаграждения – ставка Вознаграждения, установленная соглашением Сторон на момент заключения Договора, которая может быть изменена Лизингодателем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных в Договоре, либо по соглашению Сторон, либо может быть заменена на плавающую ставку Вознаграждения по соглашению Сторон.

Финансовый лизинг (далее – лизинг) - вид инвестиционной деятельности, при которой Лизингодатель обязуется передать приобретенный в собственность у Продавца и обусловленный Договором Предмет лизинга Лизингополучателю за определенную плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на срок не менее трех лет для предпринимательских целей. **Иные термины и определения, используемые в Договоре, определены Законом РК, иными нормативно-правовыми актами РК.**

1. Предмет Договора и условия вознаграждения

1.1. Лизингодатель обязуется приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга с его дальнейшей передачей Лизингополучателю во временное владение и пользование для предпринимательских целей на срок действия Договора. Целью лизинга является передача во временное владение и пользование Лизингополучателю Предмета лизинга с условием его дальнейшей передачи в собственность Лизингополучателя.

1.2. Стоимость Предмета лизинга составляет 81 226 184,00 (Восемьдесят один миллион двести двадцать шесть тысяч сто восемьдесят четыре) тенге с учетом НДС. Стоимость предмета лизинга включает в себя расходы по приобретению Предмета лизинга и другие расходы и затраты Лизингодателя.

1.3. Начисление вознаграждения производится с даты оплаты Продавцу по Договору купли-продажи за Предмет лизинга в размере 22,95% (Двадцать две целых девяносто пять сотых процентов) годовых от суммы фактического остатка по основному долгу, исходя из фактического количества дней в месяце, при этом количество дней в году принимается за 365. Ставка вознаграждения, указанная в настоящем пункте, является фиксированной.

1.4. В случае неисполнения Лизингополучателем обязательств по



төлеу бойынша міндеттемені орындамаған жағдайда Лизинг беруші сыйақы есептеуді тоқтатуға және кез келген уақытта оны қайта жаңартуға құқылы.

1.5. Лизинг нысанындағы қаржыландыру көзі - тиісті қарыз шарты негізінде Лизинг берушіге Банк берген қарыз.

1.6. Лизинг берушінің сәйкес қарыз шарты бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз етуі үшін Лизинг нысаны тиісті Қамсыздандыру шартының негізінде Банкке кепілге берілген.

1.6.1. Шарт бойынша міндеттемелердің барлық сомасында «30» маусым 2026 жылғы №ОРА/2026/В/Р/06389 Кепілдік шарты бойынша жеке тұлға Жусупова Меруерт Ерсиновна, ЖСН 940903450818 жеке кепілдік беру.

1.7. «Лизинг алушы осы Шартқа қол қояр алдында Лизинг нысанасының Банкке тиісті Қамтамасыз ету туралы шарттың негізінде берілгендігімен алдын ала танысты және келіседі, сондай-ақ Лизинг беруші Лизинг алушыға» Жылжымайтын мүлік лизингі "өнімі бойынша толық ақпарат берді. Негізгі міндеттеменің мөлшері, мерзімі өзгерген және кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің ҚР заңнамасына қайшы келмейтін басқа да өзгерістері болған жағдайда мұндай өзгерістерге толық келісім береді және бұдан әрі ешқандай наразылық білдірмейді. Қажет болған жағдайларда қамтамасыз ету туралы шартқа қосымша келісімге қол қоюға міндеттенеді.

2. Есеп айырысу тәртібі

2.1. Лизинг алушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Лизинг берушінің қассасына қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз тәртіппен «Банк Центр Кредит» АҚ-да ашылған № KZ678562203116347262 ағымдағы шотқа төлеуге тиіс лизингтік төлемдер (бұдан әрі - Лизинг берушінің шоты) не Лизинг алушының №KZ778562203156482287 (KZT) банк шотына ақша енгізу жолымен, (бұдан әрі - Лизинг алушының шоты), (касса, қашықтағы терминал және т.б. арқылы) ай сайын осы Шартта көзделген сомада және мерзімде негізгі борышты өтеу есебіне төлемдерден және сыйақы бойынша төлемдерден тұрады.

2.2. Негізгі борыш пен сыйақы ай сайын өтеледі. Өтеу тәсілі – негізгі борышты аннуитеттік әдіспен өтеу.

2.3. Лизингтік төлемдер Шарттың 2-қосымшасында көрсетілген және Тараптар Лизинг нысанын қабылдау-өткізу актісіне қол қойғаннан кейін немесе Лизинг беруші Сатушыға Лизинг нысанының құнын төлегеннен кейін қол қоятын Негізгі борыш пен сыйақыны өтеу кестесіне сәйкес төленеді.

2.4. Егер негізгі борыш және/немесе сыйақы сомасын төлеу мерзімі жұмыс істемейтін күнге түссе, онда төлем келесі жұмыс күні жүргізіледі. Бұл кезде сыйақы ақша Лизинг берушінің шотына нақты аударылған күнге дейін есептеледі.

2.5. Лизинг алушы берешекті өтеу есебіне төлейтін сомаларды Лизинг беруші берешекті өтеуге мынадай кезектілікпен жібереді: (1) осы Шартта көзделген Лизинг беруші комиссияларының сомасы; содан кейін (2) сыйақы сомасы; содан кейін (3) негізгі борыш сомасы.

выплате суммы начисленного вознаграждения в течение 30 календарных дней, Лизингодатель вправе приостановить начисление вознаграждения и возобновить его начисление в любое время.

1.5. Источник финансирования в форме лизинга – заем, предоставленный Банком Лизингодателю на основании соответствующего договора займа.

1.6. В обеспечение исполнения Лизингодателем обязательств перед Банком по соответствующему договору займа, Предмет лизинга предоставлен в залог Банку на основании соответствующего Договора об обеспечении.

1.6.1. Предоставить личную гарантию физического лица Жусуповой Меруерт Ерсиновны, ИИН 940903450818 по Договору гарантии №ОРА/2026/В/Р/06389 от «30» июня 2026г., на всю сумму обязательств по Договор.

1.7. «Лизингополучатель перед подписанием настоящего Договора был предварительно ознакомлен и согласен с тем, что Предмет лизинга предоставлен Банку на основании соответствующего Договора об обеспечении, а также представлена Лизингодателем Лизингополучателю полная информация по продукту «Лизинг недвижимости». В случае изменения размера, срока основного обязательства и других изменений обязательства, обеспеченного залогом, не противоречащих законодательству РК, дает полное согласие на такие изменения и в дальнейшем претензий иметь не будет. В необходимых случаях, обязуется подписать дополнительное соглашение к договору об обеспечении.

2. Порядок расчетов

2.1. Лизинговые платежи, подлежащие оплате Лизингополучателем наличными деньгами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в кассу Лизингодателя, или в безналичном порядке на текущий счет № KZ678562203116347262 (KZT), открытый в АО «Банк Центр Кредит» (далее – Счет Лизингодателя), либо путем внесения денег на банковский счет Лизингополучателя №KZ778562203156482287 (KZT), (далее – Счет Лизингополучателя), (через кассу, удаленный терминал и т.д.) ежемесячно в сумме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, состоят из платежей в счет погашения основного долга и платежей по вознаграждению.

2.2. Погашение основного долга и вознаграждения осуществляется ежемесячно. Метод погашения - погашение основного долга аннуитет

2.3. Лизинговые платежи осуществляются согласно Графику погашения основного долга и вознаграждения, указанному в Приложении №2 к Договору, и подписываемому Сторонами после подписания акта приема-передачи Предмета лизинга.

2.4. Если срок уплаты суммы основного долга и/или вознаграждения выпадает на нерабочий день, то уплата производится на следующий рабочий день. При этом вознаграждение будет начисляться до даты фактического зачисления денег на счет Лизингодателя.

2.5. Суммы, выплачиваемые Лизингополучателем в счет погашения задолженности, направляются Лизингодателем на погашение задолженности в следующей очередности: (1) сумма комиссий Лизингодателя, предусмотренных настоящим Договором; затем (2)



Негізгі борышты қайтару, сонымен қатар осы Шартта көзделген өзге төлемдерді төлеу бойынша мерзімінен кешіктірілген берешек туындаған жағдайда, Лизинг беруші осы Шарт бойынша төлейтін сомалар келесі кезектілікпен берешекті өтеу үшін жұмсалады: (1) Лизинг алушының / кепіл берушінің / кепілгердің осы Шарт бойынша және/немесе Қамсыздандыру шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамағанына немесе тиісті дәрежеде орындамағанына байланысты Лизинг беруші көтерген шығыстар сомасы; (2) тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) сомасы; (3) Лизинг алушының Шарт бойынша міндеттемелерін тиісті түрде орындамауының салдарынан Лизинг берушінің шығыстарын, соның ішінде Лизинг нысанын сақтандыру, бюджетке салық міндеттемелерін төлеу, оны күтіп ұстау, жөндеу, Лизинг нысанын уәкілетті органда тіркеу бойынша, сондай-ақ Лизинг нысанын сатып алуға, жеткізуге және жұмыс істеуге қабілетті күйге келтіруге тікелей байланысты басқа да шығыстарды, Лизинг берушінің тарифтерінде көзделген мерзімінен кешіктірілген комиссиялар сомасын өтеу; (4) мерзімінен кешіктірілген сыйақы сомасы; (5) мерзімінен кешіктірілген негізгі борышқа есептелген сыйақы сомасы; (6) мерзімінен кешіктірілген негізгі борыш сомасы; (7) Лизинг берушінің тарифтерінде көзделген комиссия сомасы; (8) есептелген сыйақы сомасы; (9) негізгі борыш сомасы.

Мерзімінен кешіктірілген негізгі борышқа сыйақы негізгі борыш мерзімінен кешіктірілген күннен кейінгі келесі күннен бастап есептеледі. Лизинг беруші осы шарт бойынша берешекті өтеу кезектілігін өз бетінше белгілеуге / өзгертуге құқылы, Лизинг алушы мұнымен сөзсіз келіседі.

2.6. Лизинг алушының міндеттемелерін толық көлемде немесе ішінара мерзімінен бұрын орындауына оның өтініші, Лизинг берушінің тиісті жазбаша келісімі болған кезде, сонымен қатар Лизинг алушы өтем жасау күні біржолғы төлеммен негізгі борыш қалдығы сомасының 20% мөлшерінде айыппұл төлеген кезде және Лизинг алушы Лизинг берушінің осындай мерзімінен бұрын орындауға байланысты барлық шығыстар мен залалды (оған қоса салықтар, Лизинг берушіні қаржыландыратын ұйымдардың сыйақылары және т.б.) толық өтеген жағдайда рұқсат беріледі.

2.7. Лизинг алушының бастамасы бойынша лизинг затын беру (лизинг нысанында қаржыландыру) талаптарын өзгертуге Лизинг берушінің алдын ала жазбаша келісімі болған кезде және Лизинг алушы қаржыландыру талаптарын өзгертуді болжаған күнге дейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Лизинг алушы төлеуге тиіс лизинг сомасының 0,5%-ы мөлшерінде қаржыландыру талаптарын өзгерту үшін комиссия төлеген жағдайда жол беріледі.

2.8. Лизинг алушы мүлкті бағалау және сақтандыру жөніндегі шығыстарды, сондай-ақ қызмет көрсететін банктің тарифтеріне сәйкес банктерде жүргізілетін операцияларға есеп айырысу-кассалық қызмет көрсеткені үшін комиссияларды өз қаражаты есебінен төлейді. Көрсетілген шығыстар/комиссиялар лизингтік мәміле бойынша қаражат есебінен есептен шығарылған жағдайда, осы сомаға қаражатты Лизинг алушының меншікті қаражатымен өтеуге және пайдалану мақсаты бойынша одан әрі жөнелтуге жол беріледі, бұл ретте өтеу

сумма вознаграждения; после чего (3) сумма основного долга.

В случае образования просроченной задолженности по возврату основного долга, а также уплате иных платежей, предусмотренных настоящим Договором, суммы, выплачиваемые Лизингополучателем по настоящему Договору, направляются Лизингодателем на погашение задолженности в следующей очередности: (1) сумма издержек, понесенных Лизингодателем в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем/залогодателем/гарантом своих обязательств по настоящему Договору и/или Договору по обеспечению; (2) сумма неустоек (штрафы, пени); (3) возмещение расходов Лизингодателя вследствие ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору, в т.ч. по страхованию Предмета лизинга, по уплате налоговых обязательств в бюджет, его содержанию, ремонту, регистрации Предмета лизинга в уполномоченных органах, а также любых других расходов, непосредственно связанных с приобретением, Предмета лизинга (4) сумма просроченного вознаграждения; (5) сумма вознаграждения, начисленного на просроченный основной долг; (6) сумма просроченного основного долга; (7) сумма комиссий, предусмотренных тарифами Лизингодателя; (8) сумма начисленного вознаграждения; (9) сумма основного долга.

Вознаграждение на просроченный основной долг начисляется со дня, следующего за днем выхода на просрочку основного долга. Лизингодатель вправе самостоятельно определять/изменять очередность погашения задолженности по настоящему Договору, с чем Лизингополучатель безусловно согласен.

2.6. Досрочное исполнение Лизингополучателем обязательств в полном объеме или частично допускается при наличии его заявления, соответствующего письменного согласия Лизингодателя, а также при уплате Лизингополучателем штрафа в размере 20% от суммы остатка основного долга единовременным платежом в день погашения, и при условии полного возмещения Лизингополучателем всех расходов и убытков Лизингодателя, связанных с таким досрочным исполнением (включая налоги, вознаграждение организаций, финансирующих Лизингодателя, и пр.).

2.7. Изменение условий предоставления (финансирования в форме лизинга) Предмета лизинга по инициативе Лизингополучателя допускается при наличии предварительного письменного согласия Лизингодателя и при условии оплаты Лизингополучателем комиссии за изменение условий финансирования в размере 0,5 % от **СУММЫ финансирования**, подлежащей оплате Лизингополучателем в течение 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты изменения условий финансирования.

2.8. Лизингополучатель оплачивает расходы по оценке и страхованию имущества, а также комиссии за расчетно-кассовое обслуживание проводимых операций в банках согласно тарифам обслуживающего банка, за счет собственных средств. В случае списания указанных расходов/комиссий за счет средств по лизинговой сделки, допускается возмещение средств на данную сумму собственными средствами Лизингополучателя и дальнейшее направление по целевому использованию, при этом возмещение должно быть осуществлено в



комиссия/шығыстар есептен шығарылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуға тиіс не осындай мерзімде төленген комиссиялар сомасына лизингтік мәмілені мерзімінен бұрын өтеу жүзеге асырылуға тиіс.

3. Лизинг алушы міндеттемелерін орындамаған / тиісті дәрежеде орындамаған кезде қабылданатын шаралар және Тараптардың жауапкершілігі

3.1. Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда Лизинг беруші:

1) Лизинг алушының есебінен Лизинг нысанасын мерзімінен бұрын қайтаруды не Шартта және ҚР Заңнамасында көзделген тиесілі сыйақымен, тұрақсыздық айыбымен Лизинг алушының лизингтің бүкіл мерзімі үшін барлық лизинг төлемдерін мерзімінен бұрын төлеуін талап етуге міндетті. Лизинг нысанасы табиғи тозу нормаларын ескере отырып, Лизинг алушыға берілген күйінде Лизинг берушіге қайтарылуға тиіс;

2) даусыз тәртіппен (Лизинг алушының қосымша келісімсіз және хабарламасынсыз) Лизинг алушының банк шоттарын тікелей дебеттеу арқылы банк шоттарынан ақшаны есептен шығару немесе алу, Банкте де, сондай-ақ кез келген өзге де екінші деңгейдегі банктерде ашылған банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда, шетелдік банктерде Шартпен және ҚР Заңнамасымен көзделген талаптарды орындауға, сондай-ақ соттан тыс сату жолымен және/немесе сот тәртібімен Лизинг нысанасының құнын қанағаттандыруға және/немесе үшінші тұлғалардың қамтамасыз ету міндеттемелерін орындауын талап етуге, және/немесе үшінші тұлғалар жүзеге асыратын өндіріп алуға және/немесе ҚР Заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілдермен қосылуға құқылы.

3.2. Лизинг беруші есептелген сыйақымен, осы Шартта және Лизинг берушінің тарифтерінде көзделген комиссиялармен және Лизинг алушыдан осы Шарт бойынша тиесілі өзге де сомалармен бірге Лизинг алушының берешек сомасын толық көлемде өндіріп алуға мынадай жағдайларда:

Дефолт, Кросс-дефолт орын алған кезде немесе олардың туындауына нақты қауіп төнген кезде;

Лизинг алушыда осы Шарт бойынша кезекті төлемді төлеуге ақшасы болмаған кезде және ақшаның түсу перспективасы болмаған кезде;

Лизинг нысаны жойылған (жоғалған) немесе Лизинг беруші жауап бермейтін жағдайлар бойынша бүлінген (оның жай-күйінің нашарлауы) кезде;

- қосымша қамсыздандыру жойылған немесе лизинг беруші жауап бермейтін жағдайлар бойынша оның талаптары нашарлаған кезде;

- осы Шарт жасалған кезде Лизинг алушы Лизинг берушіге шынайы емес мәліметтер берген кезде;

- Лизинг алушы Лизинг берушіге қосымша қамсыздандыруға үшінші тұлғалардың құқықтары туралы ескертпеген кезде;

— Лизинг берушімен келісімге алмай, Лизинг алушының ұйымдық-құқықтық нысаны, құрылтайшыларының / қатысушыларының құрамы, Лизинг алушының капиталының құрылымы өзгерген кезде, Лизинг

течение 30 календарных дней с момента списания комиссии/расходов, либо в такой же срок должно быть осуществлено досрочное погашение лизинговой сделки на сумму оплаченных комиссий.

3. Меры, принимаемые при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств Лизингополучателем и ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств по Договору Лизингодатель вправе:

1) потребовать досрочного возврата Предмета лизинга за счет Лизингополучателя либо досрочной оплаты Лизингополучателем всех лизинговых платежей за весь срок лизинга, с причитающимся вознаграждением, неустойкой предусмотренных Договором и Законодательством РК. Предмет лизинга должен быть возвращен Лизингодателю в том состоянии, в котором он был передан Лизингополучателю с учетом норм естественного износа;

2) в беспорядном порядке, (без дополнительного согласия и уведомления Лизингополучателя) списать или изъять деньги с банковских счетов путём прямого дебетования банковских счетов Лизингополучателя, открытых как в Банке, так и в любых иных банках второго уровня, организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, иностранных банках, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Законодательством РК, а также получить удовлетворение из стоимости Предмета лизинга путём внесудебной реализации и / или в судебном порядке и / или требовать исполнения обеспечительных обязательств третьими лицами, и / или присоединиться к взысканию, осуществляемому третьими лицами, и / или иными способами, не запрещенными Законодательством РК.

3.2. Лизингодатель вправе досрочно предъявить к взысканию в полном объеме сумму задолженности Лизингополучателя вместе с начисленным вознаграждением, комиссиями, предусмотренными настоящим Договором и тарифами Лизингодателя, и иными суммами, причитающимися с Лизингополучателя по настоящему Договору, в следующих случаях:

- при наступлении Дефолта, Кросс-дефолта, либо реальной угрозы их наступления;

- при отсутствии у Лизингополучателя денег для погашения очередного платежа по настоящему Договору, и отсутствии перспектив их поступления;

- при гибели (утрате) Предмета лизинга или повреждении (ухудшении его состояния) по обстоятельствам, за которые Лизингодатель не отвечает;

- при утрате дополнительного обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые Лизингодатель не отвечает;

- предоставления Лизингополучателем Лизингодателю недостоверных сведений при заключении настоящего Договора;

- не предупреждения Лизингополучателем Лизингодателя о правах третьих лиц на дополнительное обеспечение;

- при изменении организационно-правовой формы Лизингополучателя, состава учредителей/участников (акционеров) Лизингополучателя, структуры капитала Лизингополучателя, прекращения деятельности



алушының таратылуы, банкрот болуы, оған қоса оңалу және т.б. процедуралары салдарынан Лизинг алушының қызметі тоқтаған кезде;

- Лизинг берушінің пікірінше Лизинг алушының төлем жасау қабілеттілігіне және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындау мүмкіндігіне кері әсер етуі мүмкін өзге жағдайларда.

3.3. Егер Лизинг беруші жазбаша хабарламада басқа мерзім көрсетпесе, Лизинг алушы Лизинг берушінің осы Шарт бойынша берешек сомасын мерзімінен бұрын қайтару туралы талабын Лизинг беруші Лизинг алушыға жазбаша хабарлама жөнелту арқылы осындай талапты ұсынған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде орындауы тиіс.

3.4. Негізгі борыш пен сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда Лизинг алушы Лизинг берушіге мерзімінен кешіктірілген әр күн үшін уақытылы төленбеген негізгі борыш пен сыйақы сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.5. Шарттың 5.2.1., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7., 5.2.34, 5.2.35., 5.2.36.- тармақтарында көзделген міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда Лизинг алушы мерзімінен кешіктірілген әр күн үшін уақытылы төленбеген соманың 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.6. Шарттың 5.2.14., 5.2.16., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.24., 5.2.26, 5.2.27., 5.2.28., 5.2.29., 5.2.30., 5.2.32., 5.2.33. - тармақшаларында көзделген міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда, Лизинг алушы міндеттемелерді орындауды мерзімінен кешіктірілген және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған әрбір күн үшін Лизинг сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.7. Лизинг алушы Лизинг нысанын қабылдау және қабылдау-өткізу актісіне қол қою мерзімін бұзған жағдайда, ол Лизинг берушіге мерзімінен кешіктірілген әр күн үшін Лизинг сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

3.8. Лизинг алушы Шарт бойынша өзге міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, ол Лизинг берушіге міндеттемелерді (егер мұндай міндеттемені орындау мерзімі белгіленсе) орындамаған әр күн үшін Лизинг сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл немесе Лизинг сомасының 1% мөлшерінде айыппұл төлейді, сонымен қатар егер Лизинг беруші жазбаша хабарламада өзгеше мерзім белгілемесе, сәйкес талап ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Лизинг алушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауына байланысты туындаған Лизинг берушінің барлық шығыстары мен залалын өтеуге міндетті.

3.9. Егер Лизинг алушының Лизинг нысанын дұрыс пайдаланбауы немесе үшінші тұлғалардың оған залал келтіруі салдарынан техникалық сипаттамаларында негізделген мерзімінен бұрын Лизинг нысаны істен шыққан кезде, Лизинг алушы Лизинг берушінің сәйкес хабарламасын алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Лизинг берушіге Шартта көзделген барлық лизингтік төлемдерді төлеуге, сонымен қатар Лизинг берушінің Шартты мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты барлық шығыстары мен залалын (оған қоса салықтарды, Лизинг берушіні

Лизингополучателя вследствие ликвидации, банкротства Лизингополучателя, включая реабилитационные процедуры, и т.д., без согласования с Лизингодателем;

- в иных случаях, которые, по мнению Лизингодателя, могут негативно отразиться на платежеспособности Лизингополучателя и возможности надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

3.3. Требования Лизингодателя о досрочном возврате суммы задолженности по настоящему Договору должны быть исполнены Лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Лизингодателем таких требований путем направления Лизингополучателю письменного уведомления, если иной срок не определен Лизингодателем в данном письменном уведомлении.

3.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате основного долга и вознаграждения Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,2 % от суммы неуплаченного в срок основного долга и вознаграждения, за каждый день просрочки исполнения.

3.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в подпунктах 5.2.1., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6., 5.2.7., 5.2.34, 5.2.35., 5.2.36., Договора, Лизингополучатель уплачивает пеню в размере 0,5% от неуплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки платежа.

3.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в подпунктах 5.2.14., 5.2.16., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.24., 5.2.26, 5.2.27., 5.2.28., 5.2.29., 5.2.30., 5.2.32., 5.2.33. Договора, Лизингополучатель уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы Лизинга за каждый день просрочки неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательства.

3.7. В случае нарушения Лизингополучателем срока приема Предмета лизинга и подписания акта приема-передачи, он уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,5% от Суммы лизинга, за каждый день просрочки.

3.8. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем прочих обязательств по Договору, он уплачивает Лизингодателю пеню в размере 0,5% от суммы лизинга, за каждый день неисполнения обязательства (если такое обязательство имеет срок исполнения), либо штраф в размере 1% от суммы лизинга (если нарушенное обязательство не имеет срока исполнения), а также возмещает все расходы и убытки Лизингодателя, возникшие в связи с неисполнением Лизингополучателем своих обязательств по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего требования, если иной срок не определен Лизингодателем в письменном уведомлении.

3.9. Если Предмет лизинга становится непригодным для дальнейшей эксплуатации вследствие использования не по назначению или иных действий и/или бездействий Лизингополучателя либо причинением вреда третьими лицами, Лизингополучатель обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Лизингодателя выплатить последнему все лизинговые платежи, предусмотренные Договором, а также возместить все расходы и убытки Лизингодателя, связанные с досрочным прекращением



қаржыландыратын қаржы институттарының сыйақысын және т.б.) өтеуге міндеттенеді.

3.10. Лизинг алушы Шарттың 5.2-тармағының 5.2.1. және 5.2.3-тармақшаларын орындамаған кезде, егер мұндай құқық Сатып алу-сату шартында көзделсе Лизинг беруші Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг нысанының құнын төлеуге және осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамауға құқылы.

3.11. Лизинг беруші Шарттың 8.6-тармағын орындамағаны үшін жауап береді және Лизинг берушіге осындай орындамаудан туындаған барлық шығыстар мен залалды өтейді.

3.12. Лизинг алушының бастамасымен Шарт мерзімінен тоқтатылған немесе бұзылған кез келген жағдайда, Лизинг алушы негізгі борыш қалдығы сомасының 20% мөлшерінде айыппұл төлейді және Шартты осындай мерзімінен бұрын тоқтатуға және бұзуға байланысты барлық шығыстарды және залалды (оған қоса салықтарды, Лизинг берушіні қаржыландыратын ұйымдардың сыйақысын және т.б.) Лизинг берушіге өтейді.

3.13. Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг нысанасын беру жөніндегі міндеттемелерді Сатушы орындаған кезден бастап Лизинг нысанасын мақсаты бойынша пайдалану мүмкін болмауына әкеп соқтырған оның жойылуына, жоғалуына, бүлінуіне байланысты тәуекелдер және өзге де мүлдіктік тәуекелдер үшін Лизинг алушы жауапты болады.

3.14. Лизинг берушіге айтарлықтай залал келтірген, Лизинг нысанын қасақана жою және/немесе бұзу, сонымен қатар Лизинг нысанын ұрлау немесе алдау не сенімді теріс пайдалану арқылы Лизинг нысанын а құқықтарды сатып алу жағдайлары орын алған кезде, Лизинг алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қылмыстық жауапкершілік көтереді.

3.15. Өсімпұлды және/немесе айыппұлдарды төлеу Лизинг алушыны Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды. Бұл ретте айыппұл санкцияларын (өсімпұлдар мен тұрақсыздық айыбын қоса алғанда) есептеу және ұсыну Тараптардың міндеті емес, құқығы болып табылады. Егер көрсетілген санкциялар екінші Тарапқа ұсынылмаған жағдайда, олар есептеуге және тиісінше өндіріп алуға (төлеуге) жатпайды.

4. Тараптардың құқықтары

4.1. Лизинг берушінің құқықтары:

4.1.1. Лизинг берушінің операцияларын қаржыландыру көздері және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары өзгерген жағдайда қаржылық тәуекелдерді азайту мақсатында, Лизинг алушыға ол жөнінде осындай өзгерістер күшіне енген күннен кемінде 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын хабарлап, Шартқа сәйкес өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы қосымша келісім жобасын қоса тіркеп, Шарттың талаптарын, оған қоса баланстық және/немесе өзге ішкі шоттардың талаптарын, сыйақы мөлшерлемесінің және/немесе комиссияның және/немесе тұрақсыздық айыбының (өсімпұл, айыппұл) мөлшерін азайту немесе негізгі борыш пен сыйақыны (лизингтік төлемдерді) өтеу кестесін өзгерту, оған қоса өтеу мерзімін өзгерту;

Договора (включая налоги, вознаграждение финансовых институтов, финансирующих Лизингодателя и пр.).

3.10. При невыполнении Лизингополучателем обязательств, предусмотренных подпунктами 5.2.1. и 5.2.3 пункта 5.2. Договора, Лизингодатель вправе не осуществлять оплату стоимости Предмета лизинга по Договору купли-продажи, если такое право предусмотрено в Договоре купли-продажи, и не выполнять обязательства по настоящему Договору.

3.11. Лизингополучатель несет полную ответственность за неисполнение пункта 8.6. Договора и возмещает Лизингодателю все расходы и убытки, вызванные таким неисполнением.

3.12. В любом случае досрочного прекращения или расторжения Договора по инициативе Лизингополучателя, последний оплачивает штраф в размере 20% от суммы остатка основного долга и возмещает все расходы и убытки Лизингодателя, связанные с таким досрочным прекращением и расторжением Договора (включая налоги, вознаграждение организации, финансирующих Лизингодателя, и пр.).

3.13. С момента выполнения Продавцом обязательств по передаче Предмета лизинга по Договору купли-продажи ответственность за риски, связанные с гибелью, утратой, порчей Предмета лизинга приведшие к невозможности его использования по назначению, и иные имущественные риски, несет Лизингополучатель.

3.14. В случае умышленного уничтожения и/или повреждения Предмета лизинга, причинившего значительный ущерб Лизингодателю, или приобретение права на Предмет лизинга путем обмана или злоупотребления доверием, Лизингополучатель несет уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

3.15. Уплата пени и/или штрафов не освобождает Лизингополучателя от исполнения обязательств по Договору. При этом начисление и предъявление штрафных санкций (включая пени и неустойки) является правом, а не обязанностью Сторон. В случае, если указанные санкции не были предъявлены другой Стороне, они не подлежат начислению и, соответственно, взысканию (оплате).

4. Права Сторон

4.1. Лизингодатель вправе:

4.1.1. В целях уменьшения финансовых рисков в случае изменения источника финансирования операций Лизингодателя и/или требований законодательства Республики Казахстан, изменять условия Договора, включая балансовые и/или иные внутренние счета, размер ставки вознаграждения и/или комиссий и/или неустойки (пени, штрафов), либо изменения графика погашения основного долга и вознаграждения (лизинговых платежей), включая изменение сроков погашения, уведомив об этом Лизингополучателя не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты вступления таких изменений в силу с приложением проекта дополнительного соглашения к Договору о внесении соответствующих изменений и/или дополнений в Договор;



4.1.2. Лизинг нысанының мақсатына сай пайдалануына бақылау жасау.

4.1.3. Әр қаржы жылы бойынша қаржылық есептілікті (баланс және пайда мен залал туралы есеп) ұсынуды талап ету.

4.1.4. Кез келген уақытта Лизинг нысанының болуын, санын, жай-күйін, пайдалану және сақтау талаптарын тексеру, бұл кезде Лизинг алушыға 2 (үш) күнтізбелік күн бұрын жоспарлы тексеру туралы хабарлау. Лизинг берушінің осындай тексеруге, соның ішінде Лизинг нысаны орналасқан жерге баруға байланысты шығыстарын Лизинг алушы көтереді.

4.1.5. Лизинг алушы сақтандыру бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Лизинг нысанын (КАСКО) өз бетінше сақтандыру, бұл кезде Лизинг алушы Лизинг берушіге сақтандыруға байланысты барлық шығыстарды өтеуі тиіс.

4.1.6. Лизинг нысанының жай-күйіне, Лизинг алушының өз міндеттемелерін орындауына бақылау жасау үшін жылына 2 (екі) рет осындай бақылау жасау үшін мамандандырылған ұйымдарды тарту. Бақылау жасауға, соның ішінде мамандандырылған ұйымның қызметі төлем жасауға байланысты шығыстарды Лизинг алушы өтейді.

4.1.7. Негізгі борышты және/немесе сыйақыны (лизингтік төлемдер) өтеу мерзімін кешіктірілгені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) есептеуді біржақты тәртіппен тоқтату және жаңарту

4.1.8. Шарттың қолданыс мерзімі ішінде, Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізілген жағдайда, оның нәтижесінде Лизинг беруші мүлкті қаржы лизингіне тапсыруға байланысты қосымша салықтар және/немесе мемлекеттің пайдасына өзге төлемдер төлеуі тиіс болса, ол Лизинг алушыға хабарлап, қосымша төленетін салықтардың және/немесе өзге төлемдердің сомасына пропорционалды түрде лизингтік төлем сомасын біржақты тәртіппен ұлғайтуға құқылы.

4.1.9. Алдын ала төлем сомасын осы Шарт бойынша берешекті өтеу үшін жұмсау.

4.1.10. Кросс-дефолт орын алған жағдайда Лизинг алушыдан осы Шарт бойынша барлық міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап ету, сонымен қатар тиісті Қамсыздандыру шарттарына сәйкес Лизинг берушіге берілген қамсыздандыруға өндіріп алу қолдануға және/немесе қамсыздандыру бойынша Лизинг берушіге берілген өзге құқықтарды пайдалануға құқылы.

4.2. Лизинг алушының құқықтары:

4.2.1. Шартта белгіленген талаптармен Лизинг нысанын иелену және пайдалану.

4.2.2. Лизинг берушінің жазбаша келісімімен лизинг нысанасын жақсарту, жөндеу (косметикалық жөндеу (қабырғалар, төбелер, едендер), лоджияларды шынылау, кондиционерлерді монтаждау және т.б.) және іргелес аумақтарды абаттандыру. Лизинг алушы жүргізген бөлінбейтін жақсартулардың құнын лизинг беруші өтемейді.

4.2.3. Лизинг нысаны пайдаланылған нақты мерзім үшін қалған негізгі борыш пен сыйақы сомасын мерзімінен бұрын өтеу, сонымен қатар Шартқа сәйкес барлық комиссияларды және/немесе айыппұлдарды төлеу арқылы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға байланысты салықтық міндеттемелер сомасын өтеу.

4.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Предмета лизинга;

4.1.3. Требовать предоставления ему финансовой отчетности (баланс и отчет о прибыли и убытках) по каждому финансовому году;

4.1.4. В любое время проверить наличие, состояние, условия эксплуатации Предмета лизинга, при этом уведомив Лизингополучателя о предстоящей плановой проверке за 3 (три) календарных дня. Расходы Лизингодателя, связанные с такими проверками, в т.ч. выездом на место нахождения Предмета лизинга, несет Лизингополучатель;

4.1.5. Самостоятельно застраховать Предмет лизинга (КАСКО) в случае неисполнения Лизингополучателем своих обязательств по страхованию Предмета лизинга, при этом Лизингополучатель обязан возместить все расходы Лизингодателю, связанные со страхованием;

4.1.6. Привлечь для контроля состояния Предмета лизинга, выполнения Лизингополучателем своих обязательств - специализированные организации для осуществления такого контроля 2 (два) раза в год. Расходы, связанные с осуществлением контроля, в т.ч. по оплате услуг специализированной организации, несет Лизингополучатель;

4.1.7. В одностороннем порядке приостанавливать и возобновлять начисление неустойки (штрафов, пени) за просрочку погашения основного долга и/или вознаграждения (лизинговых платежей);

4.1.8. В течение срока действия Договора, в случае изменения законодательства Республики Казахстан, в результате которого Лизингодатель должен будет выплачивать дополнительные налоги и/или иные платежи в пользу государства, связанные с передачей имущества в финансовый лизинг, он вправе в одностороннем порядке увеличить сумму лизинговых платежей пропорционально сумме дополнительно выплачиваемых налогов и/или иных платежей, с уведомлением Лизингополучателя;

4.1.9. Сумму авансового платежа направить на погашение задолженности по настоящему Договору;

4.1.10. В случае наступления Кросс-дефолта и Дефолта, потребовать от Лизингополучателя досрочного исполнения всех имеющихся обязательств по настоящему Договору, а также обратиться на обеспечение, предоставленное Лизингодателю согласно соответствующим Договорам по обеспечению и/или воспользоваться иными правами, предоставленными Лизингодателю по обеспечению;

4.2. Лизингополучатель вправе:

4.2.1. Владеть и пользоваться Предметом лизинга на условиях, оговоренных в Договоре.

4.2.2. Производить улучшения, ремонт (косметический ремонт (стен, потолков, пола), остекление лоджий, монтаж кондиционеров и т.д.) и благоустройство прилегающих территорий Предмета лизинга с письменного согласия Лизингодателя. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных Лизингополучателем, возмещению Лизингодателем не подлежит.

4.2.3. Произвести досрочное погашение оставшейся суммы основного долга и вознаграждения за фактический срок использования Предмета лизинга, а также возместить суммы налоговых обязательств, связанные с досрочным расторжением Договора с уплатой всех комиссий и/или штрафов согласно условиям Договора.



5. Тараптардың міндеттері

5.1. Лизинг берушінің міндеттері:

5.1.1. Сатушыдан Лизинг алушы таңдаған меншігіне Лизинг нысанын сатып алу және оны Шартта көзделген талаптармен Лизинг алушыға беру.

5.1.2. Лизинг алушы Шарт бойынша барлық міндеттемелерін тиісті түрде орындаған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Лизинг нысанына қатысты меншік құқығының Лизинг алушыға өтуін растайтын сәйкес құжаттарға қол қою арқылы Лизинг алушыға Лизинг нысанына қатысты меншік құқығын беру.

5.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша осындай беру сәтінен бастап бір ай мерзімде лизинг нысанына жаңа лизинг алушының иеленуіне және пайдалануына берілгені туралы Сатушыны жазбаша хабардар етуге;

5.1.4. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мәліметтер мен ақпаратты қаржылық мониторинг жүргізуге уәкілетті органға хабарлау.

5.2. Лизинг алушының міндеттері:

5.2.1. Лизинг берушіге Шартқа қол қойған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде ҚҚС есепке алғанда 24 367 855,20 (жиырма төрт миллион үш жүз алпыс жеті мың сегіз жүз елу бес) теңге 20 тиын мөлшеріндегі алдын ала төлемді «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы № KZ678562203116347262 шотына төлеу.

5.2.2. Сақтандыру компаниясымен жасалған Лизинг затын (КАСКО) сақтандыру шартына қол қою арқылы лизинг затын сақтандыру. Банк Сақтандыру шарты бойынша пайда алушы болып табылады.

5.2.3. Шартқа қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Лизинг берушіге «Банк Центр Кредит» АҚ-та ашылған шотқа ҚҚС-ны есепке алғанда 568 583,29 (бес жүз алпыс сегіз мың бес жүз сексен үш) теңге 29 тиын құрайтын Қаржыландыру сомасының 1% мөлшерінде лизингті ұйымдастыру үшін комиссияны төлеу.

5.2.4. Лизинг алушының осы Шарттың талаптарын және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын бұзуы салдарынан мемлекеттік органдарға кез келген айыппұлды, өсімпұлды және өзге төлемдерді төлеуге байланысты шығыстарды өтеу. Мұндай өтем тиісті хабарлама жіберілген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге тиіс.

5.2.5. Лизинг берушіден хабарлама алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай шығыстар туындаған сәттен бастап Қабылдау-өткізу актісі бойынша Лизинг нысаны берілген сәтке дейінгі кезең үшін Сатып алу-сату шарты бойынша Лизинг берушінің Сатушыға жұмсаған нақты шығыстары сомасынан сыйақы сомалары есептелген кезде туындайтын ҚҚС сомасын өтеу (ондай туындаған жағдайда)

5.2.6. Лизинг берушіден осындай қорытындыға жазбаша сұрау салуды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Лизинг нысанына Тәуелсіз Бағалау компаниясының қорытындысын ұсынуға. Лизинг беруші Лизинг нысанына Тәуелсіз бағалау компаниясы қорытындысының

5. Обязанности Сторон

5.1. Лизингодатель обязан:

5.1.1. Приобрести в собственность у Продавца Предмет лизинга, выбор которых осуществлен Лизингополучателем, и передать Лизингополучателю в лизинг на условиях Договора.

5.1.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента надлежащего исполнения Лизингополучателем всех обязательств по Договору, передать Лизингополучателю право собственности на Предмет лизинга путем подписания соответствующих документов, подтверждающих переход права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю.

5.1.3. Уведомить письменно продавца о том, что предмет лизинга передан во владение и пользование новому лизингополучателю, в месячный срок с момента такой передачи по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан;

5.1.4. Сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения и информацию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2. Лизингополучатель обязан:

5.2.1. Оплатить Лизингодателю авансовый платеж в размере 24 367 855,20 (Двадцать четыре миллиона триста шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) тенге 20 тиын с учетом НДС в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора, на Счет № KZ678562203116347262 Лизингодателя.

5.2.2. Застраховать Предмет лизинга путем подписания Договора страхования Предмета лизинга (КАСКО) со Страховой компанией Выгодоприобретателем по Договору страхования выступает Банк.

5.2.3. Оплатить Лизингодателю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора, комиссию за организацию лизинга в размере 1% от Суммы финансирования 0, что составляет 568 583,29 (Пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) тенге 29 тиын на Счет в АО «Банк Центр Кредит».

5.2.4. Возместить расходы, связанные с выплатой любых штрафов, пени и иных платежей государственным органам, вызванных нарушением Лизингополучателем условий настоящего Договора и/или норм действующего законодательства Республики Казахстан. Такое возмещение подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления соответствующего уведомления

5.2.5. Возместить Лизингодателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Лизингодателя, сумму НДС, возникающую при начислении сумм вознаграждения от суммы фактических расходов Лизингодателя Продавцу по Договору купли-продажи, за период с момента возникновения таких расходов до момента передачи Предмета лизинга по Акту приема-передачи. /в случае возникновения такого/

5.2.6. Предоставить заключение Независимой Оценочной компании на Предмет лизинга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Лизингодателя письменного запроса на такое заключение. В случаях, когда Лизингодатель самостоятельно выступил заказчиком заключения



тапсырыс берушісі болған жағдайда, Лизинг алушы Лизинг берушіден осындай жазбаша талапты алған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Тәуелсіз Бағалау компаниясының қорытындысын алуға байланысты Лизинг берушіге барлық шығыстарды өтеуге міндетті.

5.2.7. Лизинг беруші берген Шартқа қосымша келісімге оны алған күні қол қоюға не Лизинг берушінің келісімі бойынша Лизинг берушінің хабарламасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Лизинг берушінің шеккен шығындарын оларды Лизинг сомасына қоспай біржолғы төлеммен аударуға.

5.2.8. Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағаннан кейін кейіннен меншік құқығын ресімдей отырып, Лизинг нысанын уақытша иеленуге және пайдалануға қабылдау.

5.2.9. Шартта және Сатып алу-сату шартында көзделген тәртіппен Лизинг нысанын қабылдау және оны қызметтік мақсатына сәйкес пайдалану.

5.2.10. Шартта көзделген мөлшерде және тәртіппен лизингтік төлемдерді уақытылы төлеу.

5.2.11. Қосылу шартының қолданыс мерзімі ішінде Лизинг беруші табиғи тозуды ескере отырып, Лизинг нысанын берілген күйде ұстау.

5.2.12. Лизинг нысанын күтіп ұстауды (соның ішінде қажет болған кезде Лизинг нысанына байланысты коммуналдық төлемдерді төлеу бойынша), техникалық және сервистік қызмет көрсетуі өз есебінен жүргізу, сонымен қатар барлық салықтық төлемдерді және Лизинг берушінің Лизинг нысанына қатысты меншік құқығына және Лизинг алушының Лизинг нысанын пайдалануына байланысты барлық өзге төлемдерді жүзеге асыру (Лизинг берушіге өтеу).

5.2.13. Ағымдағы жай-күйін, сақталуын және пайдалану талаптарын тексеру үшін Лизинг берушіге Лизинг нысанын кедергісіз пайдалануға рұқсат беру.

5.2.14. Лизинг берушіге тоқсан сайын бухгалтерлік балансты, статистикалық есепті және Лизинг беруші сұратқан өзге қаржылық құжаттарды ұсыну, сонымен қатар Лизинг беруші сәйкес сауалды жолдаған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Лизинг нысанының болуын, жай-күйін, сақталуын және пайдалану талаптарын растайтын құжаттарды ұсыну.

5.2.15. Лизинг нысанын сублизингке бермеу.

5.2.16. Лизинг нысанына меншік құқығының өтуін тіркеуді өз есебінен жүзеге асыру.

5.2.17. Лизинг берушінің жазбаша келісімінсіз келесі әрекеттерді жүзеге асырмау: 1) қайта ұйымдастыруды, қайта тіркелуді жүзеге асыру, өз атауын, орналасқан жерін немесе құрылтайшыларының / қатысушыларының (акционерлерінің) құрамын өзгерту; 2) кез келген келісімдер жасау, оның күшімен Лизинг алушының бизнесі немесе операциялары үшінші тұлғалар тарапынан басқарылады; 3) атқарушы органның құрамын, сонымен қатар басқарушы және лауазымды жұмыскерлердің құрамын өзгерту; 4) Лизинг затын сатып алу тікелей байланысты болатын кез келген ұқсас қызметті құру және оны дамытуға көмектесу;

Мұндай мәмілелерді жасау мүддесі туралы барлық хабарламаларды

Независимой оценочной компании на Предмет лизинга, Лизингополучатель обязан возместить все расходы Лизингодателю, связанные с получением заключения Независимой Оценочной компании в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Лизингодателя такого письменного требования.

5.2.7. Подписать предоставленное Лизингодателем дополнительное соглашение к Договору в день его получения, либо, по согласованию с Лизингодателем, перечислить единовременным платежом, понесенные Лизингодателем затраты, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления Лизингодателя, без включения их в Сумму лизинга.

5.2.8. Принять Предмет лизинга во временное владение и пользование, с последующим оформлением права собственности после полного исполнения своих обязательств по Договору;

5.2.9. Принять Предмет лизинга в порядке, предусмотренном Договором и Договором купли-продажи, и использовать его только в соответствии с целевым назначением.

5.2.10. Своевременно оплачивать лизинговые платежи в размере и порядке, установленном Договором.

5.2.11. В течение срока действия Договора поддерживать Предмет лизинга в состоянии, в котором он был ему передан Лизингодателем с учетом естественного износа;

5.2.12. За свой счет осуществлять содержание (в т.ч. оплату коммунальных, эксплуатационных и иных платежей, связанных с Предметом лизинга), его текущий ремонт, а также осуществлять оплату (возмещение Лизингодателю) всех налоговых и иных платежей, связанных с правом собственности Лизингодателя на Предмет лизинга и использованием Предмета лизинга Лизингополучателем.

5.2.13. Обеспечить Лизингодателю беспрепятственный доступ к Предмету лизинга для проверки текущего состояния, сохранности и условий его эксплуатации.

5.2.14. Предоставлять Лизингодателю ежеквартально бухгалтерские балансы, статистическую отчетность и иные финансовые документы, затребованные Лизингодателем, а также в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления Лизингодателем соответствующего запроса, документы, подтверждающие наличие, состояние, сохранность и целевое использование Предмета лизинга.

5.2.15. Не передавать Предмет лизинга в сублизинг.

5.2.16. Произвести за свой счет регистрацию перехода права собственности на Предмет лизинга.

5.2.17. Не совершать без письменного согласия Лизингодателя следующие действия: 1) проводить свою реорганизацию, перерегистрацию, изменение своего наименования, местонахождения, или состава учредителей/участников (акционеров); 2) заключать любые соглашения, в силу чего бизнес или операции Лизингополучателя будут управляться третьей стороной; 3) изменять состав исполнительного органа, а также состав руководящих и должностных работников; 4) создавать или оказывать содействие в развитии любой аналогичной деятельности, непосредственно с которой связано приобретение Предмета лизинга;

Все уведомления о намерении совершить такие сделки составляются



Лизинг алушы жазбаша нысанда жасап, оны Шартта көрсетілген мекенжай бойынша мұндай өзгерістер орын алғанға дейін Лизинг берушіге жолдайды.

Берілген күні жеке немесе курьер арқылы тапсыру; телекс арқылы жөнелту; тапсырыс хатпен жөнелтілген, Лизинг берушінің Лизинг алушының уәкілетті тұлғасының қолы қойылған хабарламаның түпнұсқасын кейін алуы талабымен факс арқылы жіберу хабарламаның тиісті дәрежеде тапсырылғанын білдіреді.

5.2.18. Қаржы жылы аяқталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Лизинг берушіге Лизинг алушының уәкілетті жұмыскері растаған, осы жұмыскердің аты-жөні және қолы көрсетілген, растау күні белгіленген, Лизинг беруші қажетті деп санайтын көлемде және талдамасымен есепті кезең бойынша қаржылық есептерінің, сонымен қатар аудиторлық есебінің көшірмелерін беру.

5.2.19. Әр есепті кезең аяқталған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Шарттың қолданыс мерзімінде қаржылық жай-күйі бойынша есептілікті және операциялық есептілікті, сонымен қатар операциялар бойынша ай сайынғы есептерді тоқсан сайын ұсыну.

5.2.20. Лизинг берушінің өкілдеріне немесе Лизинг беруші уәкілеттік берген басқа тұлғаларға толық және сөзсіз құқықтар беру, кез келген уақытта Лизинг нысанын қарау, жай-күйіне, пайдаланылуына және техникалық қызмет көрсетуіне бақылау жасау.

5.2.21. Лизинг берушінің меншігінде Лизинг нысанының болуына байланысты бюджет алдында салықтық міндеттемелерді көтеру.

5.2.22 Лизинг нысанасын және оған іргелес аумақтарды нысаналы мақсатына, техникалық, санитарлық және өртке қарсы нормаларға сәйкес пайдалану;

5.2.23. Лизинг берушінің кінәсінен болмаған Шарттың кез келген мерзімінен бұрын тоқтатылуы / бұзылуы жағдайында Лизинг нысанын Лизинг берушіге бергенге дейін Лизинг сомасының 20% мөлшерінде айыппұл төлеу, сонымен қатар Сатушының соманы қайтаруын қамтамасыз ету немесе Лизинг берушіге Сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерін орындамауына байланысты келтірген шығыстарды (оған қоса Лизинг беруші Сатып алу-сату шарты бойынша жүргізген алдын ала төлем сомасын, қаржыландырушы компаниялардың комиссияларын және т.б.) өз бетінше өтеу.

5.2.24. Лизинг берушіден соның ішінде Лизинг беруші Шартқа сәйкес біржақты тәртіппен енгізген өзгерістерді және/немесе толықтыруларды қамтитын, Шартқа жасалған қосымша келісімді алған күні оған қол қою.

5.2.25. 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде коммерциялық жылжымайтын мүлікке нысаналы мақсаты өзгерген кезде Лизинг нысанасының құжаттарын (қажет болған жағдайда) тиісінше ресімдеуді жүргізсін. Лизинг алушы Лизинг нысанасының нысаналы мақсаты өзгерген кезде құжаттарды қайта ресімдеу жөніндегі осы шартты орындамаған және бұзған жағдайда, 5 (бес) АЕК-тен аспайтын айыппұл көзделеді;

5.2.25.1. Лизинг нысанасын пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қолданыстағы техникалық, өрт, санитарлық-гигиеналық және өзге де талаптарды басшылыққа алу қажет. Лизинг алушы техника қауіпсіздігінің, өрт

Лизингополучателем в письменной форме и направляются Лизингодателю за 10 (десять) календарных дней до таких изменений по адресу, указанному в Договоре.

Надлежащей передачей уведомления будет считаться: передача лично или курьером, на дату вручения; отправка телексом; при условии последующего получения Лизингодателем оригинала уведомления за подписью уполномоченного лица Лизингополучателя, отправленного заказным письмом.

5.2.18. Предоставлять Лизингодателю не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания финансового года копии своих финансовых отчетов за отчетный период, а также аудиторского отчета, заверенные уполномоченным работником Лизингополучателя с отметкой о Ф.И.О. и подписи данного работника с проставлением даты заверения, в таком объеме и с такой детализацией, какой Лизингодатель посчитает необходимым.

5.2.19. Поквартально предоставлять отчетность по финансовому состоянию и операционные отчеты, а также ежемесячные отчеты по операциям во время действия Договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного периода.

5.2.20. Предоставлять полное и безоговорочное право представителям Лизингодателя или другим лицам, наделенным полномочиями Лизингодателя, в любое время осматривать, контролировать состояние Предмета лизинга.

5.2.21. Нести бремя налоговых обязательств перед бюджетом, связанное с нахождением у Лизингодателя в собственности Предмет лизинга.

5.2.22 Использовать Предмет лизинга и прилегающие к нему территории в соответствии с целевым назначением, техническими, санитарными и противопожарными нормами;

5.2.23. В любом случае досрочного прекращения/расторжения Договора не по вине Лизингодателя, оплатить штраф в размере 20% от Суммы лизинга, а также обеспечить возврат Продавцом сумм либо самостоятельно возместить Лизингодателю расходы, понесенные в связи с исполнением своих обязательств по Договору купли-продажи (включая сумму авансового платежа, произведенного Лизингодателем по Договору купли-продажи, комиссии финансирующих организаций и др.), до даты передачи Предмета лизинга Лизингодателю.

5.2.24. Подписать в день получения от Лизингодателя предоставленное дополнительное соглашение, содержащее изменения и/или дополнения к Договору, в т.ч. внесенные Лизингодателем в одностороннем порядке в соответствии с Договором.

5.2.25. В срок не более чем 30 (Тридцать) календарных дней, произвести надлежащее оформление документов (в случаях необходимости) Предмета лизинга при изменении целевого назначения, под коммерческую недвижимость. В случае неисполнения и нарушения Лизингополучателем данного условия по переоформлению документов при изменении целевого назначения Предмета лизинга, предусматривается штраф не более 5 (Пять) МРП;

5.2.25.1. При эксплуатации Предметом лизинга руководствоваться действующими техническими, пожарными, санитарно-гигиеническими и иными требованиями в соответствии с действующим законодательством РК. Лизингополучатель должен соблюдать все



қауіпсіздігінің барлық нормалары мен ережелерін сақтауға және өрт және техника қауіпсіздігі ережелері бойынша өз персоналына нұсқама беруді қамтамасыз етуге тиіс. Осы Шарт жасалғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Лизинг берушіге бұйрықтардың көшірмелерін ұсына отырып, қауіпсіздік техникасы, электр және өрт қауіпсіздігі нормаларының сақталуына (қызметкерлермен қауіпсіздіктің барлық нормалары бойынша нұсқама жүргізу) жауапты адамдарды тағайындауға міндетті. Мұндай құжаттарды ұсынбау Лизинг алушыны уәкілетті органдар алдындағы жауапкершіліктен босатпайды. Осы Шарттың шеңберінде үшінші тұлғалар тарапынан наразылықтар туындаған жағдайда: мемлекеттік органдарға талап арыздарды, шағымдарды, өтініштерді, өтініштерді және т.б. бергенде, Лизинг алушы істі мәні бойынша қарауға Лизинг берушіні тартпай дербес қатысуға және істі қарауға байланысты барлық қажетті шығыстарды көтеруге міндеттенеді. Лизинг алушы Лизинг берушіні жасалған шарт шеңберіндегі міндеттемелердің тиісінше орындалмауы, яғни міндеттемелердің тиісінше орындалмауы/еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау талаптарының бұзылуы, өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы, қалалық коммуналдық қызметтер алдында қандай да бір берешектің туындауы және т.б. себебі бойынша жеке және заңды тұлғалардың кез келген түрдегі/кез келген талап-арыздарынан/талап-арыздарынан қорғауға міндеттенеді.

5.2.25.2. Лизинг берушіге туындаған және/немесе авариялық және/немесе төтенше сипаттағы жағдай және/немесе залал келтіру қаупі төнген өзге де оқиға туралы осындай жағдайдың алдын алу бойынша шұғыл және барлық ықтимал шараларды қолдануы мүмкін Лизинг нысанасына уақтылы хабарлауға. Мұндай жағдай туындаған кезде жағымсыз әсерлердің - иістердің, буланудың, судың ағып кетуінің, дірілдің, шудың және өзге де жағымсыз құбылыстардың себептерін уақтылы жоюға жол берілмейді.

5.2.25.3. Лизинг алушы ешқандай күрделі (ҚР нормативтік актілерінде тікелей көрсетілген теріс салдарларға және/немесе бұзушылықтарға әкеп соғуы мүмкін тіреу конструкцияларын қозғайтын) қайта жоспарлауды жүргізбеуге міндеттенеді. Лизинг берушінің жазбаша келісімінсіз Лизинг нысанасы ішіндегі жөндеу жұмыстары мен қайта жабдықтау.

Лизинг берушіні Лизинг нысанасына қатысты кез келген жоспарланған іс-қимылдар туралы, оның ішінде бөлінетін және бөлінбейтін жақсартулар туралы алдын ала хабардар етуге. Лизинг берушінің жазбаша келісімінсіз көрнекі жарнама мен шартты белгілерді Лизинг нысанасынан тыс орналастыруға жол берілмейді, бұл ретте Лизинг алушы уәкілетті органдарда көрнекі жарнама мен шартты белгілерді орналастыруға қатысты барлық қажетті рұқсаттарды алуға міндетті (қажет болған жағдайда). Осы тармақты бұзу фактілері анықталған жағдайда, Лизинг алушы әкімшілік айыппұлдарды қалпына келтіргені және төлегені үшін Лизинг берушінің алдында толық материалдық жауапкершілікте болады.

5.2.25.4. Лизинг берушінің талабы, оның ішінде сыйақы, Қаржылық лизинг шарты бойынша міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісті дәрежеде орындамаудан келтірілген залалға жасалатын өтемақы, тұрақсыздық айыппұлдары (айыппұл, өсімпұл), лизинг нысанының

нормы и правила техники безопасности, пожарной безопасности и обеспечить инструктаж своего персонала по правилам пожарной и техники безопасности. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора назначить лиц, ответственных за соблюдение норм техники безопасности, электрической и пожарной безопасности (проведение инструктажа с сотрудниками по всем нормам безопасности), предоставив копии приказов Лизингодателю. Не предоставление таких документов не освобождает Лизингополучателя от ответственности перед уполномоченными органами. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в рамках настоящего Договора: подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, заявлений и т.д. в государственные органы, Лизингополучатель обязуется самостоятельно участвовать в разбирательствах дела по существу без привлечения Лизингодателя и нести все необходимые расходы, связанные с рассмотрением дела. Лизингополучатель обязуется оградить Лизингодателя от всякого рода/любых претензий/исковых требований физических и юридических лиц по причине ненадлежащего исполнения обязательств в рамках заключенного договора, т.е. ненадлежащее исполнение обязательств/нарушение требований безопасности и охраны труда, нарушение требований пожарной безопасности, возникновение какой-либо задолженности перед городскими коммунальными службами и т.д.

5.2.25.2. Своевременно извещать Лизингодателя о возникшей и/или ситуации аварийного и/или чрезвычайного характера и/или ином событии, грозящем нанесения ущерба, Предмету лизинга которые могут возникнуть и предпринять неотложные и все возможные меры по предотвращению такой ситуации. Не допускать или при возникновении такой ситуации, своевременно устранять причины неблагоприятных воздействий - запахов, испарений, протечек воды, вибраций, шумов и иных нежелательных явлений.

5.2.25.3. Лизингополучатель обязуется не производить никаких капитальных (затрагивающих несущие конструкции, которые могут привести к негативным последствиям и/или нарушениям прямо указанных в нормативных актах РК) перепланировок, ремонтных работ и переоборудования внутри Предмета лизинга без письменного согласия Лизингодателя.

Предварительно уведомить Лизингодателя о любых планируемых действиях в отношении Предмета лизинга, в том числе об отдельных и неотделимых улучшениях. Размещение визуальной рекламы и условных обозначений вне Предмета лизинга не допускается без письменного согласования Лизингодателя, при этом Лизингополучатель обязан получить все необходимые разрешения в отношении размещения визуальной рекламы и условных обозначений в уполномоченных органах (при необходимости). В случае выявления фактов нарушения настоящего пункта, Лизингополучатель несет полную материальную ответственность перед Лизингодателем за восстановление и уплату административных штрафов.

5.2.25.4. Всего предметом лизинга обеспечивается требование Лизингодателя в том его объеме, какой оно имеет к моменту фактического удовлетворения, включая вознаграждение, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим



күтіміне қажет шығындар, сондай-ақ өндіріп алу шығыстарын өтеу мен басқа да шығындар нақты қанағат алу сәтіндегі шамасында қамтамасыз етіледі.

5.2.26. Осы Шартқа қол қойылған күні банк шотын тікелей дебеттеу туралы келісімге қол қойылсын. оған сәйкес Лизинг алушы Лизинг берушіге Лизинг берушінің оның кез келген банк шоттарынан ақшаны алып қоюына келісім береді, Банкте және оған қызмет көрсететін барлық екінші деңгейдегі банктерде және ұйымдарда ашылған банк шоттарын тікелей дебеттеу, Лизинг беруші алдындағы өздерінің ақшалай міндеттемелерін өтеу үшін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын олар бұзылған жағдайда осы Шарттың және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарынан туындайтын қатынастарға қолданылмайды. Лизинг алушының осы Шартқа қол қоюы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Лизинг берушінің кез келген банк шоттарынан ақшаны алып қоюға оның келісімін (еркін білдіруін) беру болып табылады.

5.2.26.1. Шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде өзі мен оған қызмет көрсететін банктердің арасында жасалған барлық банктік шот шарттарында заңнамада көзделген кез келген әдістермен, соның ішінде банктік шоттарды тікелей дебеттеу арқылы банктік шоттарынан ақшаны алу мүмкіндігін қарастыру. Осы тармақта көрсетілген Лизинг алушының міндеттемесі осы Шартқа қол қойылғаннан кейін де жасалатын барлық банктік шот шарттарында орындалуы қажет.

5.2.26.2. Лизинг алушы лизинг затын бағалауға және кепілге беруге арналған барлық шығыстарды, сондай-ақ Шарт мерзімінен бұрын бұзылған және (немесе) лизинг мерзімі аяқталған жағдайда лизинг нысанын кепілден шығару және тіркеу есебінен алып тастауға байланысты шығыстарды жеке өзі көтереді.

5.2.27. Осы Шартқа қол қойылған күні тұрақты қолма-қол ақшасыз төлем жасау және (немесе) Лизингтік төлемді Лизинг берушінің шотына аудару үшін ұзақмерзімді тапсырманы ресімдеуге өтініш беру.

5.2.28. "Sinoasia B&R "СК" АҚ-да не "Сентрас Иншуранс "Сақтандыру Компаниясы" АҚ-да не Alatau City Garant СК АҚ-да (1 жылда сақтандыру сомасы сатып алынған заттардың құнына тең, лизинг мерзімінің кейінгі жылдарында сақтандыру шартын ұзарту күніндегі негізгі борыштың қалдығына тең) төлем туралы құжат ұсыныла отырып "Банк Центр Кредит" АҚ пайда алушы ретінде көрсете отырып мүлкті міндетті сақтандыру көзделсін. Осы шарт сақталмаған кезде лизинг алушы лизинг берушінің пайдасына міндеттеме сақталмаған әрбір күн үшін қаржыландыру сомасынан 0,2% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді.

5.2.29. шарт жасалған сәттен бастап қаржыландыру мерзімінің соңына дейін Лизинг алушының шоттарына жалпы қолма-қол ақшасыз түсімдердің кемінде 90% (тоқсан пайызы) мөлшерінде кредиттік айналымдарды аудару және ай сайын қолдау. Бұл ретте кредиттік айналымдар деп тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатудан тікелей ақша түсімдері түсініледі. Кредиттік айналымға аффилирленген, еншілес компаниялар мен филиалдардан түсетін түсімдер, уақытша қаржылық көмек көрсету, өз қаражатын басқа банктерден аудару және т. б. кірмейді. Осы шарт сақталмаған кезде

исполнением обязательств по Договору финансового лизинга неустойку (штраф, пению), необходимые издержки по содержанию предмета лизинга, а также возмещение расходов по обращению взыскания и прочие издержки.

5.2.26. В день подписания настоящего Договора подписать соглашение о прямом дебетовании банковского счета, согласно которому Лизингополучатель предоставляет Лизингодателю согласие на изъятие Лизингодателем денег с любых его банковских счетов, прямое дебетование банковских счетов, открытых в Банке и во всех обслуживающих его банках второго уровня и организациях, осуществляющие отдельные виды банковских операций для погашения своих денежных обязательств перед Лизингодателем, вытекающих из условий настоящего Договора и/или законодательства Республики Казахстан в случае их нарушения. Подписание настоящего Договора Лизингополучателем является предоставлением его согласия (волеизъявления) на изъятие денег с любых банковских счетов Лизингодателем в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

5.2.26.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора предусмотреть во всех договорах банковского счета между ним и обслуживающими его банками возможность изъятия денег с его банковского счета любыми предусмотренными законодательством способами, в т.ч. и путем прямого дебетования банковских счетов. Указанное в настоящем пункте обязательство Лизингополучателя должно исполняться во всех договорах банковского счета, заключаемых им и после подписания настоящего Договора.

5.2.26.2. Лизингополучатель самостоятельно несет все расходы на оценку и постановку в залог Предмета лизинга, а также расходы, по снятию Предмета лизинга с залога и регистрационного учета при досрочном расторжении Договора и/или по истечении срока лизинга.

5.2.27. В день подписания настоящего Договора заявление на оформление длительного поручения для осуществления регулярного безналичного платежа и (или) перевода Лизингового платежа на счет Лизингодателя.

5.2.28. Предусмотреть обязательное страхование имущества в АО «СК «Sinoasia B&R» либо АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» либо АО СК Alatau City Garant (в 1 год страховая сумма равна стоимости приобретенных предметов, в последующие годы срока лизинга равна остатку Основного долга на дату пролонгации договора страхования) с предоставлением документа об оплате с указанием в качестве выгодоприобретателя АО «Банк Центр Кредит». При несоблюдении настоящего условия Лизингополучатель уплачивает неустойку (штраф) в пользу Лизингодателя в размере 0,2% от суммы финансирования за каждый день несоблюдения обязательства.

5.2.29. с момента заключения Договора перевести и ежемесячно поддерживать кредитовые обороты в размере не менее 90% (девяносто процентов) от общих безналичных поступлений на счета Лизингополучателя до конца срока финансирования. При этом под кредитовыми оборотами понимаются поступления денег непосредственно от реализации товаров, работ и услуг. К кредитовому обороту не относятся поступления от аффилированных, дочерних компаний и филиалов, оказание временной финансовой помощи,



лизинг алушы қаржыландыру сомасының 1% мөлшерінде лизинг берушінің пайдасына тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді

5.2.30 Сатушыдан сатып алушыға лизинг берушіге және банкке толық есеп айырысу және талаптардың болмауы туралы қолхат талап ету.

5.2.31 Лизинг нысанының құны ұлғайған жағдайда құнның айырмасын лизинг алушы өз қаражаты есебінен қамтамасыз ететін болады.

6. Лизингтің мерзімі, лизинг нысанын тапсыру талаптары және мерзімі

6.1. Лизинг нысанын Лизинг алушыға уақытша иеленуге және пайдалануға беру мерзімі (бұдан әрі – Лизинг мерзімі) Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап есептеледі және 60 (Алпыс) айды құрайды оған Қабылдау-өткізу актісіне қол қою күні мен Лизинг нысаны үшін ақшаны Сатушыға аудару күні арасындағы уақыт кезеңі қосылады.

6.2. Лизинг нысаны Лизинг алушыға барлық керек-жарақтарымен және оған қатысты құжаттардың көшірмелерімен бірге беріледі.

6.3. Лизинг алушы Сатушы мен Лизинг нысанын өз бетінше таңдайды, онымен Лизинг нысанының барлық техникалық-пайдалану сипаттамаларын, оған қоса спецификациясын, Сатушының Лизинг нысанының сапасы бойынша кепілдігін, тапсыру мерзімі мен орнын келіседі.

6.4. Лизинг алушының Сатушы мен лизинг нысанын өз бетінше таңдап, лизинг нысанынан бас тартуға немесе лизинг нысаны жеткізілмеген не айтарлықтай кешіктіріліп жеткізілген немесе лизинг нысанын мақсатына сай пайдалануға кедергі келтіретін, жойылмайтын кемшіліктермен жеткізілген жағдайларда осы Шартты бұзуға құқығы болмайды.

6.5. Лизинг беруші Лизинг алушының алдында Лизинг нысанын жеткізу және тапсыру мерзімі, сапасы, саны және жиынтығы туралы талаптарды Сатушының орындамағаны немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін, сонымен қатар Сатып алу-сату шартынан туындайтын басқа да талаптар үшін жауап бермейді. Лизинг алушы лизинг нысанын жеткізу және тапсыру мерзімінің кешіктірілуіне, жиынтығына немесе сапасы мен санының сәйкес келмеуіне байланысты туындайтын талаптарды тікелей Сатушыға немесе кінәлі үшінші тұлғаларға ұсынуға және ұсынылған шағымдар туралы жазбаша нысанда Лизинг берушіге хабарлауға міндеттенеді.

6.6. Лизинг нысаны Лизинг алушыға Сатушының, Лизинг берушінің және Лизинг алушының өкілдері қол қоятын, олардың мөрімен куәландырылатын және Лизинг алушы, Сатушы және Лизинг беруші үшін бір-бірден 3 данада жасалатын Қабылдау-өткізу актісі бойынша тапсырылады.

Лизинг алушы Лизинг нысанын қабылдауға және Сатып алу-сату шартына сәйкес лизинг нысанын Сатушы жеткізу орнына жеткізген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Қабылдау-өткізу актісіне қол қоюға міндетті.

Лизинг нысанын қабылдаған кезде сапасы, саны және/немесе жиынтығы бойынша кемшіліктер анықталған кезде Тараптар Рекламациялық акт жасайды, мұнда кемшіліктердің сипаттамасы, оларды жою тәртібі мен мерзімі көрсетіледі. Бұл жағдайда қол қойылған Жарнамалық акт Сатушы

переводы собственных средств из других Банков, и др. При несоблюдении настоящего условия Лизингополучатель уплачивает неустойку (штраф) в пользу Лизингодателя в размере 1% от суммы финансирования

5.2.30 Истребовать от Продавца расписку о полном расчете и отсутствии претензий к покупателю Лизингодателю и Банку.

5.2.31 В случае увеличения стоимости Предмета лизинга разница в стоимости будет обеспечена Лизингополучателем за счет собственных средств.

6. Срок лизинга, условия и сроки передачи предмета лизинга

6.1. Срок предоставления Предмета лизинга во временное владение и пользование Лизингополучателю (далее – Срок лизинга) исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи и составляет 60 (Шестьдесят) месяцев плюс период времени между датой подписания Акта приема-передачи и датой перечисления денег Продавцу за Предмет лизинга.

6.2. Предмет лизинга передается Лизингополучателю на условиях, обговоренных в настоящем Договоре.

6.3. Лизингополучатель самостоятельно выбирает Продавца и Предмет лизинга, согласовывает с ним технические характеристики Предмета лизинга, включая спецификации, гарантии Продавца по качеству Предмета лизинга, срокам и месту передачи.

6.4. Лизингополучатель, самостоятельно осуществив выбор Продавца и Предмета лизинга, не имеет право отказаться от Предмета лизинга либо расторгнуть настоящий Договор в случаях, когда Предмет лизинга не передан, или передан с существенной просрочкой, или передан с неустраняемыми недостатками, препятствующими использованию Предмета лизинга по целевому назначению.

6.5. Лизингодатель не несет ответственность перед Лизингополучателем за невыполнение или ненадлежащее выполнение Продавцом условий о сроке передачи, качестве, технических характеристиках Предмета лизинга, а также за другие требования, вытекающие из Договора купли-продажи. Лизингополучатель обязуется предъявлять требования, непосредственно Продавцу либо виновным третьим лицам и извещать Лизингодателя о предъявленных претензиях в письменной форме.

6.6. Передача Предмета лизинга Лизингополучателю осуществляется по Акту приема-передачи, который подписывается представителями Продавца, Лизингодателя и Лизингополучателя, заверяется их печатями и составляется в 3-х экземплярах - по одному для Лизингополучателя, Продавца и Лизингодателя.

Лизингополучатель обязан принять Предмет лизинга и подписать Акт приема-передачи в течение 1 (одного) рабочего дня с даты передачи Предмета лизинга Продавцом в соответствии с Договором купли-продажи.

При обнаружении во время приемки Предмета лизинга недостатков по качеству, количеству и/или комплектности, Стороны подписывают Рекламационный акт, где указываются характер недостатков, порядок и сроки их устранения. В этом случае подписанный Рекламационный акт



өз есебінен жоюға және/немесе Жарнамалық актіде көрсетілген мерзімдерде ауыстыруға міндеттенетін Лизинг нысанасының кемшіліктерімен Лизинг алушыға Лизинг нысанын беру туралы куәландыратын болады

Лизинг нысаны бойынша анықталған барлық кемшіліктер жойылғаннан кейін Тараптар Лизинг нысанын қабылдау-өткізу актісіне қол қояды.

6.7. Қосымша Сатушының, Лизинг берушінің және Лизинг алушының үшжақты Қабылдау-өткізу актісіне қол қоюы арқылы Лизинг беруші мен Лизинг алушы арасында екіжақты Қабылдау-өткізу актісіне қол қойылуы қажет, ол 3 данада жасалады – бір данасы Лизинг беруші үшін және бір данасы Лизинг алушы үшін, бір данасы тіркеуші орган үшін.

Екіжақты Қабылдау-өткізу актісі Лизинг берушінің лизинг нысанын тапсыратыны, ал Лизинг алушының қабылдайтыны туралы ақпаратты қамтуы тиіс, сонымен қатар онда берілетін Лизинг нысанының саны, атауы және құны бойынша деректер көрсетіледі.

6.8. Лизинг нысанын қабылдап-өткізуге және пайдалануға беруге байланысты барлық шығыстарды Лизинг алушы көтереді.

6.9. Лизинг нысанының кездейсоқ жойылу (жоғалу) және/немесе бұлдіру (бұзу) тәуекелін Сатушы Лизинг нысанын Сатып алу-сату шарты бойынша жеткізу міндеттемесін орындаған күннен бастап Лизинг алушы көтереді.

6.10. Лизинг нысанасын беру және/немесе уақтылы бермеу жөніндегі барлық тәуекелдерді және Сатушы Сатып алу-сату шартының талаптарын тиісінше орындамаған басқа да жағдайларды Лизинг алушы көтереді.

7. Лизинг нысанын сақтандыру (КАСКО)

7.1. Лизинг нысаны Сақтандыру шарты бойынша Сақтандыру компаниясында Лизинг алушының міндетті ерікті сақтандыруына жатады, бұл ретте ерікті сақтандыру шарты Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін жыл сайын міндетті түрде ұзартылып отыруға тиіс.

7.2. Лизинг алушы лизинг нысанын қабылдау-өткізу актісіне қол қойылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Лизинг нысанын сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын / сақтандыру жарнасын төлеуге және Лизинг берушіге Сақтандыру шартында көзделген сақтандыру сыйлықақысын / сақтандыру жарнасын төлеу фактісін растайтын құжатты ұсынуға міндеттенеді.

7.3. Лизинг алушы Сақтандыру шартының талаптарына сәйкес сақтандыру сыйлықақысын / сақтандыру жарнасын тиісті дәрежеде төлеуге міндеттенеді.

7.4. Лизинг алушы лизинг затын Сақтандырушы болып танылады. Банк Сақтандыру шарты бойынша Пайда алушы болып белгіленеді.

Сақтандыру сыйлықақысын төлеу ауыртпалығы Лизинг алушыға жүктеледі. Егер Лизинг алушы Сақтандыру шарты бойынша белгіленген мерзімде төлем жүргізбесе, Лизинг беруші сақтандыру сыйлықақысын Лизинг алушы үшін төлеуге құқылы, ал Лизинг алушы бұл жағдайда Лизинг берушінің мұндай шығыстарын Лизинг берушіден хабарлама алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде өтеуге міндетті, кері жағдайда Лизинг беруші мұндай шығыстар сомасын және өсімпұлды Шарттың 2.5-тармағына сәйкес бірінші кезекте Лизинг алушы кезекті лизингтік төлемдерді төлеу үшін аударған ақша сомасынан ұстап қалуға

будет свидетельствовать о передаче Предмета лизинга Лизингополучателю, с наличием недостатков Предмета лизинга, которые Продавец обязуется за свой счет устранить и/или заменить в сроки, указанные в Рекламационном акте.

После устранения всех выявленных недостатков Предмета лизинга, Стороны подписывают Акт приема-передачи Предмета лизинга.

6.7. Дополнительно с подписанием Продавцом, Лизингодателем и Лизингополучателем трехстороннего Акта приема-передачи, должен быть подписан двухсторонний Акт приема-передачи между Лизингодателем и Лизингополучателем, который составляется в 3-х экземплярах – один для Лизингополучателя и один экземпляр – Лизингодателю, один для регистрирующего органа.

Двухсторонний Акт приема-передачи должен содержать информацию о том, что Лизингодатель передает, а Лизингополучатель принимает Предмет лизинга, а также указываются данные по количеству, наименованию и стоимости передаваемого Предмета лизинга.

6.8. Все расходы, связанные с приемом-передачей Предмета лизинга, несет Лизингополучатель.

6.9. Риск случайной гибели (утраты) и/или порчи (повреждения) Предмета лизинга несет Лизингополучатель с даты выполнения Продавцом обязательств по передаче Предмета лизинга по Договору купли-продажи.

6.10. Все риски по передаче и/или несвоевременной передаче Предмета лизинга и других случаев ненадлежащего исполнения Продавцом условий Договора купли-продажи несет Лизингополучатель.

7. Страхование Предмета лизинга (КАСКО)

7.1. Предмет лизинга подлежит обязательному добровольному страхованию Лизингополучателем в Страховой компании по Договору страхования, с обязательной ежегодной пролонгацией договора добровольного страхования до полного исполнения обязательств по Договору.

7.2. Лизингополучатель обязуется произвести оплату страховой премии/страхового взноса по трехстороннему Договору страхования Предмета лизинга в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Акта приема-передачи Предмета лизинга и предоставить Лизингодателю документ, подтверждающий факт оплаты страховой премии/страхового взноса, предусмотренной Договором страхования.

7.3. Лизингополучатель обязуется надлежащим образом осуществлять оплату страховых премий/страховых взносов в соответствии с условиями Договора страхования.

7.4. Страхователем Предмета лизинга является Лизингополучатель. Выгодоприобретателем по Договору страхования выступает Банк.

Бремя оплаты страховых премий лежит на Лизингополучателе. В случае если Лизингополучатель не произведет в установленный срок оплату по Договору страхования, Лизингодатель вправе оплатить за Лизингополучателя страховую премию, а Лизингополучатель в этом случае обязан возместить такие расходы Лизингодателя в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления от Лизингодателя, в противном случае, Лизингодатель вправе удержать сумму таких расходов и пени из суммы денег, направленных



құқылы.

7.5. Орын алу тәуекелі сақтандырылуы тиіс сақтандыру жағдайлары Лизинг берушімен келісімге алынады.

7.6. Сақтандыру жағдайы орын алған жағдайда немесе Лизинг нысанының жойылуына, оның бұзылуына, жоғалуына және т.б. қандай да бір қауіп төндіретін жағдайлар туындаған жағдайда, Лизинг алушы Лизинг берушіге және/немесе құзырлы мемлекеттік органдарға (қажет болған кезде) және Сақтандыру компаниясына 1 (бір) жұмыс күні ішінде осындай жағдайлардың туындаған жөнінде дереу хабарлауға міндетті. Бұл ретте сақтандыру жағдайы орын алған жағдайда Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатылмайды.

7.7. Лизинг нысанын сақтандыруға, сақтандыру өтемін төлеуге қатысты талаптар мен тараптардың өзара қатынастары және сақтандыру бойынша басқа мәселелер Сақтандыру шарты арқылы реттеледі.

8. Лизинг нысанын күтіп ұстау және жөндеу тәртібі

8.1. Лизинг алушының кінәсінен Лизинг нысанасы және/немесе оған іргелес аумақтар бүлінген немесе Лизинг алушы Лизинг алушыға келетін үшінші тұлғалардың немесе тұлғалардың қандай да бір жұмыстары үшін тартқан жағдайда (сапардың кез келген мақсаттарымен), зақымдалған Лизинг нысанасына 10 жыл ішінде жөндеу (қалпына келтіру) Лизинг берушіден жазбаша талап алған күннен бастап (он) жұмыс күні ішінде (осы мерзімді Тараптар жөндеу жұмыстарының сипатына байланысты ұзартуы мүмкін) немесе Лизинг алушының Лизинг нысанасының бүлінуіне байланысты шеккен залалдарын Лизинг алушыға (Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін нысаны мен мазмұны бойынша)

8.2. Лизинг нысаны келесі мекенжай бойынша орналасқан: Астана қ., Нұра ауд., Қазыбек Би көш., 41 ү., 1 т.е.бөл.

8.3. Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Лизинг алушы Лизинг нысанасын жарамды күйде ұстап тұруы, ағымдағы жөндеуді өз есебінен жүргізуі тиіс. (күрделі жөндеуге жатпайтын Лизинг нысанасының ақаулары мен ақауларын, жекелеген элементтері мен тораптарын, жүйелері мен инженерлік жабдықтарын, сыртқы және ішкі әрлеулерін жою)және оны жақсарту, оның ішінде көтергіш конструкцияларды, қабырғалар мен коммуникацияларды бұзбай үшінші тұлғаларды тарту жолымен. (оның ішінде жылыту, кәріз, электр энергиясы, сумен жабдықтау жүйелері, телефон желілері және т.б.)

8.4. Лизинг алушы өз есебінен уәкілетті органдарда лизинг нысанасын пайдалану үшін қажетті барлық рұқсаттар мен келісімдерді дербес алады, сондай-ақ егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, лизинг нысанасын уәкілетті органдарда тіркеуді жүргізеді, бұл ретте тіркеу құжаттарында лизинг нысанасының **меншік иесі «Банк ЦентрКредит» АҚ «BCC Leasing» АҚ еншілес компаниясы болып табылатыны туралы мәліметтер міндетті түрде қамтылуға тиіс.**

Лизингополучателем на оплату очередного лизингового платежа в первоочередном порядке в соответствии с пунктом 2.5. Договора.

7.5. Страховые случаи, риски наступления которых подлежат страхованию, согласовываются с Лизингодателем.

7.6. В случае наступления страхового случая, либо в случае возникновения обстоятельств, содержащих какую-либо угрозу гибели Предмета лизинга, его порчи, утраты и т.п. Лизингополучатель обязан немедленно информировать Лизингодателя и/или компетентные государственные органы (при необходимости) и Страховую компанию о возникновении таких обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня. При этом в случае наступления страхового случая Лизингополучатель не освобождается от исполнения своих обязательств по Договору.

7.7. Условия и все взаимоотношения сторон касательно страхования Предмета лизинга, выплаты страхового возмещения и другие вопросы страхования регулируются Договором страхования.

8. Порядок содержания и ремонта Предмета лизинга

8.1. В случае порчи Предмета лизинга и/или прилегающих к нему территорий по вине Лизингополучателя или привлеченных Лизингополучателем для каких-либо работ третьих лиц или лиц, посещающих Лизингополучателя (с любыми целями визита), произвести ремонт (восстановление) поврежденного Предмета лизинга в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования от Лизингодателя (данный срок может быть продлен Сторонами в зависимости от характера ремонтных работ) или возместить Лизингополучателю убытки, понесенные Лизингополучателем в связи с порчей Предмета лизинга, на основании документов (по форме и содержанию соответствующих требованиям, действующего законодательства Республики Казахстан), подтверждающих такие расходы

8.2. Предмет лизинга находится по адресу: г. Астана, р-н Нұра, ул. Қазыбек Би, д. 41, н.п. 1.

8.3. В течение всего срока действия Договора Лизингополучатель должен поддерживать Предмет лизинга в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт (устранение дефектов и неисправностей, отдельных элементов и узлов, систем и инженерного оборудования, наружной и внутренней отделки Предмета лизинга, не относящиеся к капитальному ремонту), и его улучшения, в том числе путем привлечения третьих лиц, без нарушений несущих конструкций, стен и коммуникаций (в том числе систем отопления, канализации, электроэнергии, водоснабжения, телефонных линий и др.)

8.4. Лизингополучатель самостоятельно за свой счет получает в уполномоченных органах все разрешения и согласования, необходимые для использования Предмета лизинга, а также, если это предусмотрено законодательством Республики Казахстан, производит регистрацию Предмета лизинга в уполномоченных органах, при этом регистрационные документы должны в обязательном порядке содержать сведения о том, что **собственником Предмета лизинга является Дочерняя компания АО «Банк ЦентрКредит» АО «BCC Leasing».**



8.5. Лизинг нысаны Лизинг алушының меншігіне өткен жағдайда Лизинг нысанына жасалған барлық жақсартулар (соның ішінде бөлінбейтін) Лизинг алушының меншігіне өтеді. Егер Лизинг нысаны Лизинг берушінің меншігінде қалатын болса Лизинг нысанына жасалған барлық жақсартулар (соның ішінде бөлінбейтін) Лизинг берушінің меншігінде қалады, Лизинг алушы мұнымен сөзсіз келіседі.

9. Лизинг нысанына меншік құқығының өтуі

9.1. Лизинг алушы Шарт бойынша барлық міндеттемелерін орындағаннан кейін және лизингтік төлемдер мен өзге төлемдерді жүргізгеннен кейін Лизинг нысаны Лизинг алушының меншігіне өтеді.

9.2. Меншік құқығының өтуі Шарттың 5.1-тармағының 5.1.2-тармақшасына және 5.2-тармақтың 5.2.16-тармақшасына сәйкес жүргізіледі.

9.3. Лизинг алушыға уақытша пайдалануға және иеленуге берілген Лизинг нысанына қатысты меншік құқығы Шарттың барлық қолданыс мерзімі ішінде Лизинг алушыда сақталады.

9.4. Лизинг мерзімі аяқталғаннан кейін Лизинг алушы өз міндеттемелерін тиісті түрде орындаған жағдайда, Тараптар осы шартқа жасалған Қосымша келісімге және Қабылдау-өткізу актісіне қол қою арқылы Лизинг беруші Лизинг алушыға Лизинг нысанын меншігіне тапсырады. Бұл ретте Лизинг алушы осы Шартта көзделген негізгі борыш пен сыйақыны өтеу кестесіне сәйкес барлық лизингтік төлемдерді, соның ішінде соңғы лизингтік төлемді төлеу күніндегі Лизинг нысанының жалпы құнын өтеу бойынша берешек қалдығына есептелген, лизинг бойынша сыйақыны толық көлемде төлегеннен кейін, Тараптар Берешектің жоқтығын салыстырып тексеру актісіне қол қойғаннан кейін, сонымен қатар Лизинг алушы осы Шарт бойынша өзінің басқа да міндеттемелерін орындағаннан кейін Лизинг нысанына қатысты меншік құқығы Лизинг берушіден Лизинг алушыға өтеді.

10. Лизинг нысанын қайтару және талап ету тәртібі

10.1. Егер Лизингтің мерзімі аяқталғанға дейін Лизинг нысаны Лизинг берушіге қайтарылатын болса, Лизинг беруші Лизинг алушыға Лизинг нысанын қайтару күні, уақыты, әдісі және орны туралы жазбаша хабарлайды. Лизинг алушы Лизинг берушіден алған Лизинг нысанын қайтару бойынша нұсқауларды дәл сақтауға міндеттенеді. Лизинг нысанын Лизинг берушіге қайтару Лизинг беруші мен Лизинг алушының уәкілетті өкілдерінен тұратын комиссия арқылы жүргізіледі және Лизинг нысанын талап ету (бұдан әрі – «Талап ету актісі») арқылы ресімделеді. Лизинг нысанын Лизинг берушіге қайтару күні болып Лизинг нысанын алу актісіне қол қойылған күн танылады.

10.2. Лизинг нысанын Лизинг берушіге қайтаруға байланысты барлық шығыстар Лизинг алушының есебінен жүзеге асырылады.

10.3. Лизинг беруші Лизинг нысанын қайтару туралы талап ұсынған жағдайда, Лизинг алушы Лизинг нысанын пайдалануды дереу тоқтатып, Лизинг беруші Лизинг нысанының тағдыры туралы шешім қабылдағанға дейін оны консервациялауға міндетті. Консервацияланған Лизинг

8.5. В случае перехода Предмета лизинга в собственность Лизингополучателя, все произведенные (в т.ч. неотделимые) улучшения Предмета лизинга переходят в собственность Лизингополучателя. Если Предмет лизинга остается в собственности Лизингодателя, то все произведенные (в т.ч. неотделимые) улучшения остаются в собственности Лизингодателя, с чем Лизингополучатель безусловно согласен.

9. Переход права собственности на Предмет лизинга

9.1. Предмет лизинга переходит в собственность Лизингополучателя после выполнения Лизингополучателем всех обязательств и оплаты лизинговых и иных платежей по Договору.

9.2. Переход права собственности осуществляется согласно подпункту 5.1.2. пункта 5.1. и подпункту 5.2.16. пункта 5.2. Договора.

9.3. Право собственности на Предмет лизинга, переданный во временное владение и пользование Лизингополучателю, сохраняется за Лизингодателем в течение всего срока действия Договора.

9.4. По окончании срока лизинга в случае надлежащего исполнения Лизингополучателем своих обязательств, Лизингодатель передает Лизингополучателю Предмет лизинга в собственность путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору и Акта приема-передачи. При этом право собственности на Предмет лизинга переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю после оплаты Лизингополучателем всех лизинговых платежей в полном объеме согласно Графику погашения основного долга и вознаграждения, предусмотренному настоящим Договором, в том числе по уплате вознаграждения по лизингу, начисленного на остаток задолженности, по возмещению общей стоимости Предмета лизинга на дату уплаты последнего лизингового платежа, подписания Сторонами Акта сверки об отсутствии задолженности, а также после исполнения Лизингополучателем иных своих обязательств по настоящему Договору.

10. Порядок возврата и истребования Предмета лизинга

10.1. Если до окончания срока лизинга Предмет лизинга возвращается Лизингодателю, Лизингодатель письменно уведомляет Лизингополучателя о дате, времени и способе возврата Предмета лизинга. Лизингополучатель обязуется точно следовать полученным от Лизингодателя указаниям по возврату Предмета лизинга. Возврат Предмета лизинга Лизингодателю осуществляется комиссией, состоящей из полномочных представителей Лизингодателя и Лизингополучателя, и оформляется актом истребования Предмета лизинга (далее «Акт истребования»). Датой возврата Предмета лизинга Лизингодателю является дата подписания Акта изъятия Предмета лизинга.

10.2. Все расходы, связанные с возвратом Предмета лизинга Лизингодателю, осуществляются за счет Лизингополучателя.

10.3. В случае предъявления Лизингодателем требования о возврате Предмета лизинга Лизингополучатель обязан незамедлительно прекратить пользоваться и законсервировать Предмет лизинга до принятия Лизингодателем решения о дальнейшей судьбе Предмета



нысанын сақтау үшін Лизинг алушы жауап береді. Лизинг шартын бұзуға, Лизинг нысанын сақтауға, тасымалдауға, консервациялауға және қайтаруға байланысты барлық шығыстар мен залалды Лизинг алушы көтереді. Егер Лизинг нысанын сақтауға, тасымалдауға, консервациялауға және қайтаруға байланысты шығыстарды Лизинг беруші көтеретін болса, Лизинг алушы Лизинг беруші шотты ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Лизинг берушінің сәйкес шығыстарын өтеуге міндеттенеді.

10.4. Лизинг алушы Лизинг нысанын кедергісіз пайдалану рұқсатын қамтамасыз етуге және Лизинг нысанын Хабарламада көрсетілген орны, күні және уақыты бойынша Лизинг берушіге қайтаруға міндетті.

10.5. Егер Лизинг нысаны Лизинг берушіге белгіленген (хабарламада көрсетілген) мерзімде қайтарылмаса, Лизинг беруші кез келген уақытта (соның ішінде Лизинг алушының келісімінсіз) Лизинг нысанын бұғаттауға, Лизинг нысанын талап етуге және оны өз бетінше Лизинг берушіге ыңғайлы болатын кез келген орынға, соның ішінде арнайы техникалық құралдардың, эвакуатордың және/немесе кез келген өзге техникалық құрылғының көмегімен тасымалдауға (ауыстыруға), Лизинг нысанына дөңгелек тосқауылдарын (Лизинг нысанын пайдалануға кедергі келтіретін өзге құрылғыларды) орнатуға құқылы болады.

10.6. Лизинг нысанын қайтару / талап ету Лизинг алушыны мерзімінен бұрын бұзылған күні туындаған, Лизинг шарты бойынша берешекті, тұрақсыздық айыбын, айыппұлдар мен өсімпұлдарды төлеуден босатпайды.

10.7. Лизинг алушыға Лизингтік төлемдерді төлеуге қатысты өзінің міндеттемелерін орындамауы салдарынан Лизинг шарты мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Лизинг беруші Лизинг нысанын және оған қатысты барлық құқықтарды үшінші тұлғаларға сатуға құқылы екені белгілі және ол онымен келіседі, бұл кезде Лизинг алушы Лизинг берушінің шығындарын өтеуге міндеттенеді.

10.8. Егер талап ету күні мен орны жөнінде тиісті дәрежеде хабардар болған Лизинг алушы Лизинг нысанын қайтарудан бас тартса немесе алу кезінде қатыспаса және аталған Қарау актісіне және/немесе Талап ету актісіне қол қоюдан бас тартса, ол жөнінде сәйкес белгі қойылады, мұндай актілер қол қойылған деп есептеледі және пошталық байланыс құралдары арқылы Лизинг алушыға жіберіледі.

10.9. Лизинг шарты мерзімінен бұрын бұзылған және/немесе тараптардың бірі Лизинг шартын орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан жағдайда, Лизинг берушіге нақты келіп түскен және ол лизинг төлемдерін өтеу есебіне есепке алған және/немесе Лизинг алушының Лизинг шарты бойынша өзге ақшалай міндеттемелері қайтарылмайды.

10.10. Лизинг алушы Лизинг нысанын Шартта көзделген негіздер бойынша Лизинг берушінің талаптарына сәйкес қайтармаған жағдайда, Лизинг алушының іс-әрекеті Лизинг нысанын заңсыз пайдалану ретінде бағаланады, бұл жағдай Лизинг берушіге бөтеннің мүлкін заңсыз иелену туралы өтінішпен тиісті құқық қорғау органдарына жүгінуге құқық береді.

11. Дүлей күшті жағдайлар

11.1. Егер Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тараптың алдын ала байқамаған, саналы шаралармен алдын алуға болмайтын дүлей күшті

лизинга. Ответственность за сохранность законсервированного Предмета лизинга несет Лизингополучатель. Все расходы и убытки, связанные с расторжением Договора Лизинга, консервацией и возвратом Предмета лизинга, несет Лизингополучатель. В случае если расходы, связанные с консервацией и возвратом Предмета лизинга, понес Лизингодатель, Лизингополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Лизингодателем счета возместить соответствующие расходы Лизингодателя.

10.4. Лизингополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ к Предмету лизинга и возвратить Предмет лизинга Лизингодателю, согласно дате и времени, указанного в Уведомлении.

10.5. В случае, если Предмет лизинга не будет возвращен Лизингодателю в установленные (указанные в уведомлении) сроки, Лизингодатель имеет право в любое время (в т.ч. без согласия Лизингополучателя) ограничить доступ к Предмету лизинга. В случае, если направленное в соответствии Договором Уведомление не получено Лизингополучателем, Лизингодатель вправе ограничить пользование Предметом лизинга, начиная со дня, следующего за днем получения от курьерской/почтовой организации уведомления о невозможности доставки.

10.6. Возврат/истребование Предмета лизинга не освобождает Лизингополучателя от оплаты задолженности, неустоек, штрафов и пени по Договору Лизинга, образовавшихся на дату его досрочного расторжения.

10.7. Лизингополучатель уведомлен и соглашается, что в случае досрочного прекращения Договора Лизинга по причине невыполнения Лизингополучателем своих обязательств в части уплаты Лизинговых платежей, Лизингодатель вправе продать Предмета лизинга и все права на него третьим лицам, при этом Лизингополучатель обязуется возместить убытки Лизингодателя.

10.8. В случае если должным образом уведомленный о дате, месте и времени истребования Лизингополучатель отказывается или не присутствует при истребовании и от подписания указанных Актов осмотра и/или Акта истребования, об этом делается соответствующая отметка, такие акты считаются подписанными и направляются Лизингополучателю средствами почтового сообщения.

10.9. В случае досрочного расторжения Договора лизинга и/или одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора лизинга, платежи, фактически поступившие Лизингодателю и засчитанные последним в счет погашения лизинговых платежей и/или иных денежных обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, возврату не подлежат.

10.10. В случае невозврата Предмета лизинга Лизингополучателем в соответствии с требованиями Лизингодателя по основаниям, предусмотренным Договором, действия Лизингополучателя будут квалифицироваться, как неправомерное завладение Предметом лизинга, что дает Лизингодателю право обратиться в соответствующие правоохранительные органы с заявлением о неправомерном завладении чужим имуществом.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если



жағдайлардың салдарынан орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған болса, осындай жағдайға сілтеме жасаған Тарап Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Мұндай жағдайларға табиғат апаттары, жер сілкінісі, сел, табиғи өрттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу қою сипатындағы актілері жатады. Бұл кезде еге уәкілетті органдардың Лизинг алушының шарт бойынша міндеттемелерін орындауына тыйым салуы оның Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуына байланысты болса, Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылмайды.

11.2. Жоғарыда аталған жағдайларға ұшыраған Тарап осындай дүлей күшті жағдайлар орын алған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей, бұл туралы екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жіберуі, сондай-ақ осындай жағдайлардың орын алғанын растайтын құжаттарды беруі тиіс. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы немесе өзге құзыретті ұйымдары берген құжаттар дүлей күшті жағдайлардың орын алуын растайтын жеткілікті дәлел болып табылады.

11.3. Дүлей күшті жағдайлар орын алған жағдайда, Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған кезеңге сәйкес кейінге жылжытылады.

12. Даулы мәселелерді шешу

12.1. Шартты орындау процесінде туындайтын даулы мәселелер мен келіспеушіліктерді Тараптар қалыпты мерзімде өзара тиімді шешімдер шығару мақсатында алдын ала тәртіппен қарастырады.

12.2. Тараптар келіссөз жүргізу арқылы реттеуге мүмкін болмайтын Шартқа байланысты туындайтын барлық даулы мәселелер мен келіспеушіліктерді Лизинг берушінің орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының соттарында қарастыруға келісті.

12.3. Тараптар дауларды қарастырған кезде қолданылатын құқық болып Қазақстан Республикасының құқығы танылатынына келісті.

13. Қосымша талаптар

13.1. Шарт оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді, тараптардың мөрімен куәландырылады (болса) және Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындағанға дейін, ал өзара есеп айырысуға қатысты олар толық аяқталғаннан кейін қолданыста болады.

13.2. Егер Шартта өзгеше белгіленбесе Тараптар осы Шартты орындау аясында жолдайтын барлық хабарламалар (талаптар, хат-хабарлар), соның ішінде құжат жүзінде ресімделетін Шартқа енгізілетін өзгерістер / толықтырулар Шарттың 14-бөлімінде көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол және/немесе пошта қызметі арқылы және/немесе факс және/немесе электронды пошта арқылы жіберілген жағдайда тиісті дәрежеде жөнелтілген және/немесе алынған болып есептеледі, бұл ретте таңдалған байланыс арнасы хабарламаның мекенжай иесіне жеткізілгенін растауы қажет.

13.3. Лизинг алушының Шарт бойынша құқықтары және/немесе міндеттері Лизинг берушінің алдын ала жазбаша келісімімен ғана үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін. Лизинг берушінің Шарт бойынша өз

исполнение и/или надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть предотвращены никаким образом стороной, ссылающейся на действие таких обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, землетрясения, сель, природные пожары, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера. При этом в случае, если запрет уполномоченных органов на исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договору связан с нарушением им законодательства Республики Казахстан, Лизингополучатель не освобождается от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

11.2. Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы должна письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления, а также предоставить в подтверждение документы, свидетельствующие о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные уполномоченными государственными органами или иными компетентными организациями Республики Казахстан.

11.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения сторонами своих обязательств по Договору соразмерно отодвигается на период действия таких обстоятельств.

12. Разрешение споров

12.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения Договора, рассматриваются Сторонами в предварительном порядке в целях выработки взаимоприемлемых решений, в разумные сроки.

12.2. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры и разногласия, возникающие в связи и по поводу Договора, которые невозможно урегулировать путем переговоров, в судах Республики Казахстан по месту нахождения Лизингодателя.

12.3. Стороны согласились, что применимым правом при рассмотрении споров будет являться право Республики Казахстан.

13. Дополнительные условия

13.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, скрепляется печатями сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

13.2. Если иное прямо не указано в Договоре, все уведомления (требования, сообщения), направляемые Сторонами в рамках исполнения Договора, в т.ч. документально оформляющие изменения/дополнения в Договор, считаются направленными и/или полученными должным образом в случае их направления нарочно и/или почтовой службой и/или электронной почтой по реквизитам, указанным в разделе 13 Договора, при условии, что избранный канал связи предусматривает подтверждение о доставке уведомления адресату.

13.3. Права и/или обязанности Лизингополучателя по Договору могут передаваться третьим лицам только с предварительного письменного согласия Лизингодателя. Для передачи Лизингодателем частично или



құқықтарын және/немесе міндеттерін үшінші тұлғаларға ішінара немесе толық беруі үшін Лизинг алушының келісімі талап етілмейді.

13.4. Шарттың әр тарабы екінші тараптан алынған қаржылық, коммерциялық және өзге ақпараттың, сонымен қатар Шарт талаптарының конфиденциалдылығын сақтауға міндеттенеді. Төменде көрсетілген жағдайларды қоспағанда мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, оны жариялау және тарату ол бойынша ақпаратты екінші тарап жария ететін тараптың алдын ала жазбаша келісімімен Лизинг берушінің Шарт бойынша өз құқықтарын іске асыруы үшін ғана мүмкін болады.

Конфиденциалды ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, оны жария ету немесе тарату келесі жағдайларда заңды болып саналады және оған келісімді талап етпейді:

а) Лизинг алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған кезде Лизинг беруші тікелей дебеттеу арқылы Лизинг алушының шотынан ақшаны алу (есептен шығару) құқығын іске асырған кезде Лизинг берушінің конфиденциалды ақпаратты банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жария етуі;

б) Шарт бойынша құқықтарды және/немесе міндеттерді толықтай немесе ішінара табыстау;

с) Қазақстан Республикасының және/немесе Лизинг алушының / зат берушінің / кепілгердің/ цеденттің / индоссаттың тіркелген елінің заңнамасының талаптарына сәйкес ақпаратты үшінші тұлғаларға беру;

д) Мәні контрагенттердің Лизинг берушіден алынған / алатын конфиденциалды ақпаратты үшінші тұлғаларға жария етпеу туралы міндеттемені қабылдау болып табылатын, Лизинг берушінің осындай тұлғалармен келісім жасауы талабымен, Лизинг берушінің конфиденциалды ақпаратты өз контрагенттеріне жариялауы.

13.5. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар және/немесе оның қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады және Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әдістермен, соның ішінде қосымша келісім жасау арқылы енгізеді.

13.6. Лизинг алушы Лизинг берушіге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген құжат нысандарын пайдалану арқылы Лизинг берушінің кредиттік бюроның деректер базасына Лизинг алушы, жасалатын мәміле туралы мәліметтерді, Лизинг алушының Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты, кредиттік бюро және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажет болуы мүмкін өзге мәліметтерді беруіне келісім береді, сонымен қатар Лизинг берушінің кредиттік бюроға Лизинг алушы туралы кредиттік есептерді беруіне келісім береді.

13.7. Лизинг алушы осы Шартқа қол қоя отырып, Лизинг берушіге:

- Лизинг берушінің атынан уәкілетті тұлғаның қолтаңбасын факсимильді көшіру құралдарын және (немесе) электронды цифрлық қолтаңбаны пайдалану арқылы Лизинг берушінің Лизинг алушымен жасалған Қаржы лизингі шартына қол қоюына сөзсіз келісім береді және кейін

полностью своих прав и/или обязанностей по Договору третьим лицам согласия Лизингополучателя не требуется.

13.4. Каждая из Сторон Договора обязуется сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой стороны, а также условий Договора. За исключением нижеперечисленных случаев, передача такой информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение возможны только в целях реализации Лизингодателем своих прав по Договору с предварительного письменного согласия стороны, информация по которой раскрывается другой стороной.

Передача конфиденциальной информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение считается правомерной и не требует на то согласия другой стороны в следующих случаях:

а) раскрытия Лизингодателем конфиденциальной информации банкам или организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций при реализации Лизингодателем своего права на изъятие (списание) денег со счетов Лизингополучателя путем прямого дебетования при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем своих обязательств по Договору;

б) полной или частичной уступки прав и/или обязанностей по Договору;

с) предоставления информации третьим лицам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и/или страны регистрации и/или резидентства Лизингополучателя /вещного поручителя/гаранта/поручителя/цедента/индоссата;

д) в случаях раскрытия Лизингодателем конфиденциальной информации своим контрагентам, при условии заключения Лизингодателем с такими лицами соглашений, предметом которых будет являться принятие контрагентами обязательств о неразглашении полученной/получаемой от Лизингодателя конфиденциальной информации третьим лицам.

13.5. Все изменения и/или дополнения и/или приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вносятся Сторонами, любыми не противоречащими законодательству Республики Казахстан способами, в т.ч. путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

13.6. Лизингополучатель предоставил Лизингодателю путем использования форм документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, свое согласие на предоставление Лизингодателем в базу данных кредитных бюро сведений о Лизингополучателе, заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Лизингополучателем своих обязательств по Договору, иных сведений, предоставление которых может понадобиться в соответствии с законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй, а также согласие на выдачу Лизингодателю кредитными бюро кредитных отчетов о Лизингополучателе.

13.7. Лизингополучатель подписанием настоящего Договора предоставляет Лизингодателю свое безусловное согласие на:

- подписание Лизингодателем Договора финансового лизинга с Лизингополучателем, а также всех иных сопутствующих документов, с использованием средств факсимильного копирования подписи



шағымданбайды;

- Лизинг берушінің кез келген ақпарат көздерінен Лизинг алушы, оның бірінші басшысы, кез келген бақа өкілі туралы ақпаратты жинауына, өңдеуіне және таратуына;

- Банкке - Лизинг алушының / Лизинг алушының жұмыскерлерінің дербес/ биометрикалық/өзге деректерін жинауға, өңдеуге (Лизинг алушы жұмыскерлердің жазбаша келісімдерін алған және ол Лизинг алушының уәкілетті тұлғасының қолтаңбасымен расталған), барлық кредиттік бюроларға (соның ішінде – Банк ақпарат беру туралы шарт жасасқан барлық кредиттік бюроларға) кредиттік тарих субъектісі ретінде Лизинг алушы туралы ақпарат беруге, сонымен қатар осындай кредиттік бюролардың Банкке кредиттік бюроға болашақта түсетін деректерді қамтитын Лизинг алушы туралы кредиттік есеп беруіне;

- заңды іс-әрекет ететін басқа бюролардан, қорлардан, деректер базасынан және өзге ақпарат көздерінен Клиент туралы ақпарат алуға сөзсіз келісім береді, соның ішінде: (i) кредиттік бюрода тұрған және кредиттік бюроға түсетін, және осы келісімді қабылдаған кредиттік бюролардан ақпарат алушыға ашылатын Лизинг алушының қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа міндеттемелеріне қатысты ақпаратты, қоса алғанда заңнамаға сәйкес салықтық және заңмен қорғалатын басқа құпияны құрайтын мәліметтерді беруге; (ii) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Лизинг алушының/Лизинг алушының жұмыскерлерінің дербес деректеріне қатысты ақпаратты жинауға, өңдеуге және таратуға, соның ішінде Лизинг алушы туралы дербес деректерді барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарға, ұйымдарға таратуға келісім береді. Соған қоса Лизинг алушы кредиттік бюро алаңы арқылы Банктің Лизинг алушы туралы ақпаратты кез келген ықтимал, жария ақпарат көздерінен алуына;

- Банкке – заңды түрде іс-әрекет ететін бюролардан, қорлардан, деректер қорынан және өзге ақпарат көздерінен Лизинг алушы туралы ақпаратты алуға, соған қоса «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңының 57-бабында көрсетілген талаптарға сәйкес Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және өзге зейнетақы қорларынан және/немесе «Үкіметтерге арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясынан Лизинг алушының жеке зейнетақы шотындағы қалдықтар мен ақша қозғалысы туралы деректерді алуға (ЖК үшін қолданылады);

- Банкке - шарттарға және өзге де қажетті құжаттарға қол қоятын тұлғаны (1) верификациялау үшін Лизинг алушының бейнесін (фотосуретін) пайдалануға; (2) Лизинг алушы Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған жағдайда құқық қорғау органдарына беруіне;

- Лизинг берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Лизинг алушы туралы, осы Шарттың талаптары туралы кез келген ақпаратты, сондай-ақ Лизинг беруші мен Лизинг алушы арасында жасалған, оның ішінде коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, бірінші басшының дербес деректерін және/немесе Лизинг алушының кез келген басқа өкілінің, Лизинг берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде өз қызметін іске асыруы үшін қажетті және жеткілікті болатын үшінші тұлғаларға: осы Шартты жасасу мақсатында және оны орындау

уполномоченного лица и(или) электронной цифровой подписи от имени Лизингодателя и в дальнейшем претензий иметь не будет;

- сбор Лизингодателем из всех источников и обработку, распространение им любой информации о Лизингополучателе, его первом руководителе, любом другом представителе;

- Банку - на сбор, обработку персональных/ биометрических/иных данных Лизингополучателя / работников Лизингополучателя (на что Лизингополучателя получил их письменные согласия, что подтверждается подписью уполномоченного лица Лизингополучателя), на передачу информации о Лизингополучателе, как о субъекте кредитной истории, во все кредитные бюро (в том числе - с которыми Банком заключены договоры о предоставлении информации), а также таким кредитным бюро - на выдачу Банку кредитного отчета о Лизингополучателе, включающего данные, которые поступят в кредитные бюро в будущем;

- на получение информации из иных законно действующих бюро, фондов, баз данных и иных источников информации, в том числе: (i) на выдачу информации, касающейся финансовых и других обязательств Лизингополучателя имущественного характера, включая сведения, содержащие налоговую и иные охраняемые законом тайны, в соответствии с законодательством, находящейся в кредитных бюро, и которая поступит в кредитные бюро, что в будущем, она будет раскрыта получателю информации из кредитных бюро, принявших настоящее согласие; (ii) на сбор, обработку и распространение информации касательно персональных данных Лизингополучателя / работников Лизингополучателя, в том числе распространение персональных данных во все государственные и негосударственные органы, организации, согласно законодательству Республики Казахстан. В том числе, Лизингополучатель соглашается на получение Банком информации о Лизингополучателе из любых возможных, публичных источников через площадку кредитного бюро;

- Банку – на получение информации о Лизингополучателе из иных законно действующих бюро, фондов, баз данных и иных источников информации, в том числе: в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 55 «Социального Кодекса» РК, на получение сведений об остатках и движении денег на индивидуальном пенсионном счете Лизингополучателя из Единого накопительного пенсионного фонда и иных пенсионных фондов и/или Государственной корпорации «Правительство для граждан» (применяется для ИП);

- Банку – на использование изображения (фото) Лизингополучателя для (1) верификации лица, подписывающего договоры и иные необходимые документы; (2) передачи в правоохранительные органы, в случае нарушения Лизингополучателем обязательств перед Банком;

- предоставление Лизингодателем в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, любой информации о Лизингополучателе, условиях настоящего Договора, а также информации по иным договорам, заключенным между Лизингодателем и Лизингополучателем, в том числе прекратившим свое действие, включая информацию, составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну, персональные данные первого руководителя и/или любого другого представителя Лизингополучателя (далее – «Информация»), которая необходима и достаточна для



шеңберінде, (немесе) Лизинг алушымен өзге де мәмілелерді, оның ішінде олар бойынша міндеттемелерді тиісінше орындауды, сондай-ақ Лизинг беруші мен Лизинг алушы арасында, Лизинг беруші, Лизинг алушы мен үшінші тұлғалар арасында, Лизинг беруші мен үшінші тұлғалар арасында мәмілелердің туындауына немесе туындауына/жасалуына/жасалуына байланысты, оның ішінде Лизинг беруші жағдайлармен немесе қатынастармен байланысты. (кез келген қатынастар), сондай-ақ Ақпаратты беру қажеттілігі туындаған/болған өзге де жағдайларда. Ақпаратты беру Лизинг берушінің қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен жүзеге асырылады.

Ақпаратты жинау, өңдеу және тарату Лизинг берушінің қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырылады

Лизинг берушінің құқықтары:

- 1) Лизинг беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына, жасалған шарттарға сәйкес және өзге жағдайларда осындай іс-әрекеттерді жасауға міндетті немесе құқылы болатын кезде, Ақпаратты уәкілетті мемлекеттік органдарға және үшінші тұлғаларға беру; соның ішінде «Дербес деректер және оны қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңының (бұдан әрі – Заң) 16-бабының 3-тармағының 1)-тармақшасына сәйкес Ақпаратты трансшекаралық тапсыруды жүзеге асыру;
- 2) соның ішінде Заңның 15-бабының 2-тармағына сәйкес Ақпаратты тарату;
- 3) Ақпаратты пайдалану рұқсатын жеке айқындау;
- 4) Лизинг алушымен құқықтық қатынастар аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сақтау мерзімі ішінде Ақпаратты кез келген тасымалдағышта сақтау.

Лизинг беруші Ақпаратты жинау, өңдеу және үшінші тұлғаларға тапсыру бойынша жасалатын іс-әрекеттері туралы хабарламауға міндетті емес.

Лизинг алушы Лизинг берушіге Ақпаратқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін сәйкес растау құжаттарын ұсыну арқылы 3 (үш) жұмыс күні ішінде Лизинг берушіге жаңа Ақпараты туралы, Ақпаратқа енгізілген кез-келген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы хабарлауға міндеттенеді.

13.8. Осы арқылы Лизинг алушы Лизинг берушінің ішінара немесе толық көлемде берешек сомасын оның банктік шоттарынан тікелей дебеттеуі арқылы Лизинг алушының Қазақстан Республикасының аумағында (одан тыс жерлерде) кез келген банкте ашылған кез келген банктік шоттарынан ақшаны алуына келісім береді.

13.9. Лизинг алушы кез келген екінші деңгейдегі банктерде сақталған банктік құпияны Лизинг берушінің пайдасына жария етуге сөзсіз және кері қайтарылмайтын келісімін береді.

13.10. Шарт қазақ және орыс тілдерінде, заңдық күші тең 3 (үш) түпнұсқа данада жасалған, екі данасы Лизинг берушіде қалады, бір данасы Лизинг алушыға беріледі. Шарттың қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаларында әртүрлі оқу болған жағдайда, Шарттың орыс тілінде жасалған нұсқасы

реализации Лизингодателем своей деятельности в рамках законодательства Республики Казахстан, третьим лицам: в целях заключения и в рамках исполнения настоящего Договора, и (или) иных сделок с Лизингополучателем, в том числе надлежащего исполнения обязательств по ним, а также в связи с возникновением или возможностью возникновения/заключения/совершения сделок между Лизингодателем и Лизингополучателем, между Лизингодателем, Лизингополучателем и третьими лицами, между Лизингодателем и третьими лицами, в т.ч. с которыми Лизингодатель связан обстоятельствами или отношениями (любые отношения), а также в иных случаях, при которых возникает/имеется необходимость предоставления Информации. Предоставление Информации осуществляется по усмотрению Лизингодателя любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Сбор, обработка и распространение Информации осуществляется по усмотрению Лизингодателя способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Лизингодатель вправе:

- 1) передавать Информацию уполномоченным государственным органам и третьим лицам, когда Лизингодатель обязан или вправе совершить такие действия в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, заключенными договорами и в иных случаях; осуществлять трансграничную передачу Информации, в т.ч. согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (далее – Закон);
- 2) распространять Информацию, в т.ч. согласно пункту 2 статьи 15 Закона;
- 3) самостоятельно определять условия доступа к Информации;
- 4) хранить Информацию на любых носителях в течение сроков хранения, установленных законодательством Республики Казахстан, после прекращения правоотношений с Лизингополучателем.

Лизингодатель не обязан уведомлять кого-либо о совершаемых действиях по сбору, обработке и передаче Информации третьим лицам. Лизингополучатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать Лизингодателю о новой Информации, любых изменениях и (или) дополнениях Информации, переданной им Лизингодателю, с предоставлением Лизингодателю соответствующих подтверждающих документов для внесения им в Информацию изменений и (или) дополнений.

13.8. Настоящим Лизингополучатель дает согласие на изъятие Лизингодателем денег Лизингополучателя с любых его банковских счетов, открытых любых банках (как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами) путем прямого дебетования с его банковских счетов суммы задолженности частично или в полном объеме.

13.9. Лизингополучатель предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие на раскрытие банковской тайны, хранящейся в любых банках второго уровня в пользу Лизингодателя.

13.10. Договор составлен на казахском и русском языках в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра остаются у Лизингодателя, один экземпляр передается Лизингополучателю. В случаях разночтений между казахским и



басым күшке ие болады.

русским вариантами Договора, приоритет имеет вариант Договора, составленный на русском языке.

14. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері /

Юридические адреса и реквизиты Сторон

**ЛИЗИНГ БЕРУШІ / ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ: «Банк ЦентрКредит» АҚ-
тың еншілес компаниясы «BCC Leasing» АҚ / Дочерняя компания АО
«Банк ЦентрКредит» АО «BCC Leasing»**

Мекенжайы/Адрес:

ҚР, Алматы қ., Төле би к-сі, № 143А

РК, г.Алматы, улица Толе би, дом 143А,

e-mail: info@bccleasing.kz

тел: 8/727/244 32 00

БСН/БИН 020140001503

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы

ЖСК/ИИК KZ298562203134304780 (KZT) в АО «Банк ЦентрКредит»

БСК/БИК KСJBKZKX

БЕК/Кбе 15

ҚҚС 27.03.2024 жылғы сериясы 60001, №1251364

НДС серия 60001 №1251364 от 27.03.2024 г.

ЛИЗИНГ БЕРУШІДЕН /

ОТ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:

Истелиева Асель Бактыбековна

атынан 29.04.2026ж. №Л/02-Н сенімхаттың негізінде іс-әрекет ететін

Жобаларды қаржыландыру және дамыту дирекциясының басшысы / в лице

Руководителя Дирекции финансирования и развития проектов, действующего

на основании Доверенности №Л/02-Н от 29.04.2026г.

М.о./м.п.

ЛИЗИНГ АЛУШЫ / ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

ЖШС/ТОО "Qazaq dental clinic"

БСН/БИН: 240740018363

Мекенжайы/Адрес: Астана қ., Алматы ауданы, Энергетик ж. м., Музафар

Әлімбаев к-сі, 8 үй/ г.Астана, район Алматы, ж.м. Энергетик, ул. Музафар

Әлімбаев, дом 8

Пошта индексі/Почтовый индекс: Z00E5K8

ЖСК/ИИК: №KZ778562203156482287 в «Банк ЦентрКредит» АҚ/

АО «Банк ЦентрКредит» БСК/БИК KСJBKZKX

Байланыс телефоны /

Контактный телефон: +7 701 222 99 36

ЛИЗИНГ АЛУШЫДАН /

ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:

Жусупова Меруерт Ерсиновна

М.о./м.п.



2026жылғы «30» маусым №ОРА/2026/U/S/039039

Қаржылық лизинг шартына

1-қосымша

Приложение № 1
к Договору финансового лизинга
№ОРА/2026/U/S/039039
от «30» июня 2026года

Технические характеристики недвижимости

р/н / № п/п	Атауы / Вид недвижимости	Сипаттамасы / Описание	Жылжымайтын мүлік бағасы (теңге), ҚҚС есебімен / Цена недвижимости (тенге), с учетом НДС	Адрес	Сомасы (теңге) ҚҚС-пен/ Сумма (тенге) с учетом НДС	Рыночная стоимость
1	Тұрғылықты емес бөлме / Нежилое помещение	128,4 (кв. м), кадастровый номер 21:335:135:5355:1:н.п.1	81 226 184,00	Астана қ., Нұра ауд., Қазыбек Би көш., 41 ү., 1 т.е.бөл., (МТК12025000 16856186) / г. Астана, р-н Нұра, ул. Қазыбек Би, д. 41, н.п. 1, (РКА12025000 16856186)	81 226 184,00	118 336 000,00
	ЖИЫНЫ/ИТОГО:				81 226 184,00	118 336 000,00

ЛИЗИНГ БЕРУШІДЕН /
ОТ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ:
Истелиева Асель Бактыбековна
М.о./м.п.

ЛИЗИНГ АЛУШЫДАН /
ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ:
Жусупова Меруерт Ерсиновна
М.о./м.п.

DOC ID KZPKXV420260001302592C541B



Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZPKXV420260001302592C541B
Тип документа	Договор
Тема	ДФЛ от 30.06.2026.docx
Статус	Подписан
Рег. Номер:	01/2201
Рег. Дата:	30.06.2026
Количество страниц	25
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing"
IP-адрес	91.198.63.12

Информация о получателях

Получатель 1	ТОО "QAZAQ DENTAL CLINIC", 240740018363, Казахстан
--------------	--

Информация о подписантах

Подписал(а)	ИСТЕЛИЕВА АСЕЛЬ
Компания	Дочерняя компания АО "Банк ЦентрКредит" Акционерное общество "BCC Leasing"
Должность	Руководитель Дирекции финансирования и развития проектов
IP-адрес	91.198.63.12
Email	assel.isteliyeva@bccleasing.kz
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Лицо, наделенное правом подписи
Подпись	MIIWDAJY...o5uWVmWQ=
Дата подписания	30.06.2026 15:24
Подписал(а)	ЖУСУПОВА МЕРУЕРТ
Компания	ТОО "QAZAQ DENTAL CLINIC"
IP-адрес	95.58.222.192
Email	qazaqdentalclinic@gmail.com
Тип ЭЦП	ЭЦП Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан Первый руководитель юридического лица, имеющий право подписи
Подпись	MIIV9QYJ...6Cw9Anoyn



Дата подписания

30.06.2026 18:08

DOC ID KZPKXV420260001302592C541B



DOC ID KZPKXV420260001302592C541B
Электронный документ подписан в Documentolog Business

